

קבוצת לוס גרדיוס

מדריך השותף

מסמך הממשל התפעולי של הקבוצה

גרסה 1.0 · עודכן לאחרונה: 10.09.2026

מסמך משפטי רשמי · חסוי

©2026 LOS GARDIOS GROUP

מבנה המדריך

תוכן העניינים

המדריך ערוך בשישה חלקים. כל חלק מאגד את הסעיפים העוסקים בנושא אחד, והסעיפים שבתוכו שומרים על מספורם המקורי ועל נוסחם המלא והמחייב.

חלק 1 — מסגרת ההתקשרות ומעמד השותף

1	הגדרות ופרשנות	5
2	מעמד השותף — שותפות עסקית ברווח; העדר שותפות משפטית, הצבעה או הון	7

חלק 2 — קליטה, הכשרה ומבנה הארגון

3	קליטה והכשרה	10
4	סיווג השותפים, מדרג השכבות והמבנה הארגוני	13

חלק 3 — השתתפות ומודל התגמול

5	השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1	16
6	תמורה — חלוקת רווחים בלבד	21
7	ביצועים, צמיחה וכללי התקדמות	27

חלק 4 — נכסי הארגון וחובות ההגנה

8	קניין רוחני — בעלות והמחאה	34
9	סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה	41
10	הגנת מידע וחובות אבטחה	44

חלק 5 — סמכויות, החלטות וסיום ההתקשרות

11	סמכויות, קול וקבלת החלטות	47
12	סיום ההתקשרות — פירוק התקשרות שותפית	49
13	חובות לאחר סיום	52

חלק 6 — אחריות, דין חל וממשל

14	אחריות רגולטורית ומיסויית של השותף	54
15	יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט	55
16	תחולה בינלאומית ונספח מדינה	56
17	תיקונים וטיפול בחריגים	57
18	הוראות כלליות	58

לפני הסעיפים

לפני שמתחילים

מה המדריך הזה

המדריך שלפניך הוא חלק בלתי נפרד מהסכם השותפות שלך עם הארגון — לא מסמך נלווה או הסבר בעלמא. כך קובע ההסכם עצמו: הוראות המדריך מחייבות בדיוק כאילו נכללו בגוף ההסכם, ובמקרה הנדיר של סתירה בין השניים, גוברת הוראת ההסכם. תפקידו של המדריך הוא להסביר את ההסכם בשפה קריאה — לא להחליף אותו.

מהי לוס גרדיוס

לוס גרדיוס היא מבנה אחזקות הפועל בזירה הבינלאומית, בנוי משתי ישויות נפרדות הפרדה קשיחה: Los Gardios Business School — חממת ההכשרה והקליטה של הארגון, ו-Los Gardios Enterprise — התאגיד המבצעי, הפועל דרך ארבע קבוצות הפעלה מקבילות: מסחר, שיווק, פיתוח והפקות-קריאייטיב. יחד הן מציעות שירותי שיווק, מיתוג, פיתוח דיגיטלי ואפליקטיבי, מסחר ואי-קומרס — ותחומים נוספים ועתידיים.

מה שונה במודל

שתי קביעות מעצבות את המודל. אף קבוצת הפעלה אינה נהנית מעדיפות מבנית על פני רעותה — לא בדרגה, לא בהכשרה ולא בארכיטקטורת התגמול — וההסכם חל באופן זהה על שותף מכל דיסציפלינה, קיימת או עתידית. ומעמד השותף הוא שותפות עסקית ברווח, לא העסקה ולא בעלות הונית: השותף משתתף ברווחים המופקים מהפרויקטים שהופקדו בידיו בפועל, על בסיס מודל חלוקת רווחים קבוע מראש — וזו, במלואה, תכלית השותפות.

איפה אתה בתמונה

המדריך בנוי לפי סדר ההסכם עצמו, בשמונה-עשר סעיפים לאורך שישה חלקים. מעמדך כשותף, המבנה הארגוני שבו אתה פועל ומסלול הצמיחה בארגון מוסברים כל אחד במקומו — בחלקם גם בעזרת תרשימים שמבהירים את המבנה בלי לשכפל את נוסח ההסכם.

מכאן ואילך — הנוסח המלא, סעיף אחר סעיף.

חלק

01

מסגרת ההתקשרות ומעמד השותף

ההגדרות שעליהן נשען ההסכם כולו, ומעמד השותף כשותף עסקי ברווח — ללא שותפות משפטית, זכויות הצבעה או הון.

1. הגדרות ופרשנות · 2. מעמד השותף — שותפות עסקית ברווח; העדר שותפות משפטית, הצבעה או הון



©2026 LOS GARDIOS GROUP

מילון המונחים

הגדרות ופרשנות

א. הארגון / האחזקות — Los Gardios LTD, החברה הישראלית החותמת על הסכם זה, יחד עם מבנה האחזקות הקבוצתי שלה — לרבות Los Gardios Inc. האמריקאית (שאינה צד חותם) — וכל קבוצות ההפעלה, חברות הבת או חליפיה. **ב. בית הספר** — Los Gardios Business School, חממת הכשרה הנפרדת מבנית ופיננסית מהארגון, ללא זליגת הון ביניהם. **ג. קבוצת הפעלה** Discipline Group — אחת מקבוצות ההפעלה המקבילות של הארגון (מסחר, שיווק, פיתוח, הפקות-קריאייטיב, וכל קבוצה עתידית). נקבעת במסמך ההתקשרות הנפרד של השותף ואינה משנה את זכויותיו לפי הסכם זה. **ד. שותף** — כל יחיד שהתקבל להשתתף במודל חלוקת הרווחים של הארגון, כשותף עסקי לדרך ולרווח — לא שותף בשותפות משפטית, וללא זכויות הצבעה, מניות או הון בארגון. **ה. תוצרי עבודה** Work Product — כל תוצר או תרומה אינטלקטואלית שנוצרו על ידי השותף בקשר לארגון, לבית הספר או ללקוח — קוד, עיצוב, אסטרטגיה, תוכן, מיתוג, נהלים פנימיים ועוד — בין אם מוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים או סימני מסחר ובין אם לאו. **ו. מסמך ההתקשרות הנפרד** Separate Engagement Document — מסמך חיצוני ונפרד מהסכם זה (לא נספח שלו), שבו נקבעים פרטי ההתקשרות הספציפית של השותף: קבוצת ההפעלה, תפקידו ותוארו, הגדרת הרווחים וחישובם באותה התקשרות, ואבני הדרך שלה. חתימה עליו — או תחילת העבודה בפועל — מפעילה אוטומטית את תוצאות הסכם זה. כל יתר תנאי ההתקשרות (עצמאות, ביטוח, כלים, תקרות) קבועים כברירת מחדל אחידה בגוף הסכם זה עצמו. **ז. נספח ג' — נספח מדינה** — הנספח הנחתם לפי מדינת השותף, ובו ההשלמות המחויבות לפי דיני אותה מדינה. משלים את הסכם המסגרת ואינו משנה את גופו. **ח. נספח ד' — מסמך ייפוי כוח פיננסי** — נספח אופציונלי, נחתם רק כשהשותף מעניק ייפוי כוח פיננסי לפי סעיף 6(ח). באין ייפוי כוח כאמור, הנספח ריק וללא תוקף. **ט. רווחים** Profits — בסיס הרווח הנקי של מותג, עסק או התקשרות לקוח, לאחר ניכוי עלויות והוצאות תפעול, שממנו מחושב מפל התגמול שבסעיף 6. בפרויקטי מזומן ובלקוחות חיצוניים מוחל המפל במישרין; במותג פנימי הרווחים מתחלקים תחילה בין קבוצות ההפעלה, והמפל פועל בתוך נתח כל קבוצה. **י. שכבה / מדרג** — דרגה במפל חלוקת הרווחים המדורג המתואר בסעיפים 4 ו-6. **יא. שכבת ביצוע-1** Layer-1 Execution — שכבת המסירה הביצועית של פרויקט מסוים, כפי שנקבעה בכתב לאותו פרויקט — לעולם לא תפקיד אישי קבוע. **יב. Neuron OS** — מערכת התשתית והארנקים הפנימית של הארגון, למעקב אחר הקצאות רווח ויתרות. מערכת קניינית פנימית — לא פלטפורמה או טכנולוגיה של צד שלישי. **יג. מידע סודי** — כל מידע על הארגון, בית הספר, לקוחותיהם, שותפיהם, מתודולוגיות, מודלים פיננסיים או פרוטוקולים פנימיים — בעל פה, בכתב או שנצפה במהלך ההתקשרות. **יד.** "רעיון בקנה מידה תאגידי" (Enterprise-Scale) ו"רעיון בקנה מידה פרטי" (Private-Scale) — כהגדרתם בסעיף 8 להלן. **טו. המטה** HQ — פונקציית הניהול המרכזית של הארגון, הפועלת דרך מנכ"ל התאגיד/האחזקות או נושא משרה שהואצלה לו סמכות ספציפית בכתב. כל אישור או קביעה של "המטה" הוא אישור או קביעה שלהם. **טז.** "מנכ"ל התאגיד / האחזקות" (Conglomerate CEO / Holdings) — הסמכות הביצועית העליונה של הארגון: מחזיק סמכות ההחלטה הסופית על כלל מבנה האחזקות. **יז. תארי נושאי משרה בכירים** — תארים כגון מנכ"ל קבוצה, סמנכ"ל תפעול או נאמן מלוכה הם תיוגים עסקיים-שיווקיים פנימיים בלבד, המציינים שיוך לשכבת חלוקת רווחים גבוהה יותר — לא מעמד של עובד, נושא משרה או ממונה ארגוני. פרטי ההכתרה האוטומטית לנאמן מלוכה, כולל היקפה הכלכלי המדויק, מופיעים בפרק הצמיחה, הגיוס ושרשרת השותפים. **יח. פרוטוקול המקור** — מסגרת ההפעלה הפנימית של הארגון שממנה נגזרו מדרג השכבות והמפל שבהסכם זה. מסמך ניהולי פנימי בלבד — אינו נספח, ואינו מקנה לשותף זכות עצמאית. בכל סתירה בינו לבין הוראה מפורשת של הסכם זה, הסכם זה גובר. **יט. ניסוח אנגלו-סטי-פלטפורמה** — הסכם זה נמנע במכוון מציון שמות תוכנה, פלטפורמה או ספק ספציפיים; כל התייחסות למערכות או טכנולוגיות היא גנרית, ומתפרשת ככוללת כל כלי שבשימוש בפועל. **כ. פרשנות** — כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד. הסכם המסגרת גובר על כל נספח או מסמך התקשרות נפרד בכל מקרה של סתירה. לשון יחיד כוללת רבים ולהפך; לשון זכר כוללת נקבה.

סעיף 2 · לפני הנוסח המלא

מעמד השותף — מה זה אומר בפועל

לפני הניסוח המשפטי המלא: הטבלה הבאה משווה בין מעמד שותף אצל לוס גרדיוס לבין יחסי עבודה רגילים, בחמש הנקודות שבהן ההסכם עצמו קובע הבחנה מפורשת. היא אינה תקציר של סעיף 2 כולו.

	יחסי עבודה	שותף
סוג הקשר המשפטי	יחסי עובד–מעביד	שותפות עסקית ברווח (B2B) — גורם כלכלי-משפטי עצמאי
בסיס התמורה	משכורת או שכר קבוע	אחוזים מרווחים נקיים, לפי מפל החלוקה (סעיף 6). ללא משכורת, ריטיינר או הבטחת הכנסה
שליטה על אופן הביצוע	המעסיק מכתיב את אופן הביצוע	השותף שולט בשיטה, באופן ובזמני הביצוע — בכפוף ללוחות זמנים של פרויקטים ולתקני איכות בלבד
הון, מניות והצבעה	לא קיימים כברירת מחדל	לא קיימים — בשום מקרה. אין זכויות הצבעה, מניות, אופציות או זיקה קניינית בארגון
רישום עסקי וחשבוניות	המעסיק מנכה מס במקור	נדרשת ישות עצמאית משלו (עוסק/חברה) המוציאה חשבונית מס כדין

מעבר לחמש הנקודות שלעיל, ההסכם קובע גם שאין שותפות משפטית, מיזם משותף או שליחות בין הצדדים (סעיף 2(ד)); שהשותף רשאי להיעזר בקבלני משנה שעוברים בעצמם את הליך הקבלה לארגון (סעיף 2(ב)); ושסמכותו של השותף לחייב את הארגון מוגבלת בכל עת להרשאה מפורשת בכתב לפי סעיף 11(ד).

מקור

סעיף 2(א), (ב), (ד).

נוסח מלא

מעמד השותף — שותפות עסקית ברווח; העדר שותפות משפטית, הצבעה או הון

א שותפות עסקית ברווח (B2B) — לא העסקה

הפניות
סעיף 6

השותף הוא שותף עסקי של הארגון — שותף לדרך ולרווח. שותפות זו מתבטאת בהשתתפות השותף ברווחים המופקים מהפרויקטים, המותגים וההתקשרויות עם לקוחות שהופקדו בפועל בידיו במסגרת הארגון, בהתאם להיקף מעורבותו הפרטנית באותם פרויקטים הספציפיים ולפי מודל חלוקת הרווחים שבסעיף 6 — שותפות בעלייה (Upside) וברווח, ובמסע הארגוני המשותף, ולא בהון, בממשל התאגידי, בהתחייבויות הכלליות או בתקורת הארגון. הארגון אינו מעסיק שכירים לפי הסכם זה: השותף פועל מול הארגון כגורם כלכלי-משפטי עצמאי לכל דבר ועניין, ללא תלות בקבוצת ההפעלה. הארגון מספק לשותף את הגב, המימון, הטכנולוגיה והתשתיות הארגוניות התומכות בפעילותו השותפית, ואילו השותף מתנהל כיישות משפטית-כלכלית עצמאית לחלוטין. למען הסר ספק ולמניעת כל אי-הבנה: מעמד השותף כאמור אינו מקנה לו זכויות הצבעה, מניות, אופציות, בעלות הונית או זיקה קניינית כלשהי בארגון, במבנה האחזקות שלו או בנכסיו, ואינו הופך אותו לשותף בשותפות משפטית כמובנה בדין. הבהרה זו נועדה להגן על שני הצדדים ולמנוע כל טענה עתידית לסיווג שותפות זו כיחסי עבודה, כשותפות משפטית מחייבת או כזכאות הונית, ואינה גורעת מאופייה האמיתי של ההתקשרות כשותפות עסקית ברווח.

ב מצגי עצמאות

הפניות
סעיף 8
סעיף 14(ג)
סעיף 3
סעיף 6(ח)

השותף מצהיר כי, בהתאם לאופי השותפות העסקית העצמאית שבהסכם זה: השותף שולט בשיטת, אופן וזמני ביצוע השירותים, בכפוף אך ורק ללוחות זמנים של פרויקטים ולתקני איכות; השותף אינו מוגבל מלשרת לקוחות אחרים ברעיונות בקנה מידה פרטי לפי סעיף 8; והשותף מחזיק, או יחזיק, ביישות משפטית-כלכלית עצמאית ההולמת את מדינתו (למשל: עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ בישראל, או מבנה זר מקביל) המספיקה להוצאת חשבוניות כדין בגין חלקו ברווחים, בכפוף לחלון ההתארגנות שבסעיף 14(ג). בנוסף, השותף רשאי להיעזר בקבלני משנה או בגורמים נוספים מטעמו לביצוע השירותים בפועל, חלף ביצוע אישי בלעדי, ובלבד שכל קבלן משנה או גורם כאמור יעבור בעצמו, טרם תחילת עבודתו בפועל, את מלוא הליך הסינון, ההסמכה והאישור הנדרש לפי סעיף 3, ויחתום בעצמו הסכם שותפות מקביל להסכם זה מול הארגון, כשותף עסקי-כלכלי עצמאי בפני עצמו. הארגון לא ימנע אישור כאמור באופן בלתי סביר ככל שאותו קבלן משנה עומד בדרישות הסינון, ההסמכה והאישור לפי סעיף 3. התגמול המוסכם בין השותף לבין קבלן המשנה מטעמו,

לרבות תנאיו הכספיים, הוא עניינם הפרטי הבלעדי של השותף וקבלן המשנה, ואינו נוגע לארגון; ככל שהצדדים מבקשים לנתב תשלום בפועל דרך ארנקי Neuron OS של השותף לטובת קבלן המשנה, ייעשה הדבר אך ורק במנגנון ייפוי הכוח הפיננסי שבסעיף 6(ח) ובנספח ד', לפי תנאיו. זכות המיקור-משנה כאמור בסעיף-קטן זה היא החריג המפורש והיחיד להוראת ההמחאה הכללית שבסעיף 18(ג).

ג אחריות משותפת של ישות השותף

הפניות

סעיף 9(א)
סעיף 9(ב)
סעיף 9(ג)
סעיף 8

מקום שהשותף נקב בישות שותף בעמוד הפתיחה, או מוציא חשבוניות לארגון באמצעות ישות כאמור — השותף היחיד וישות השותף אחראים יחד ולחוד לכל התחייבויותיו האישיות של השותף לפי הסכם זה, לרבות סודיות (סעיף 9(א)), אי-שידול (סעיף 9(ב)), אי-חשיפת מתודולוגיה (סעיף 9(ג)), ויתור הזכות המוסרית (סעיף 8(יג)) וכלל חובות המחאת הקניין הרוחני (סעיף 8), והשימוש בישות שותף לצורכי חיוב או תשלום אינו מגביל, מפצל, מחליף או ממסך התחייבויות אישיות אלה.

ד העדר שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות או העסקה; הצגה מסחרית כלפי צדדים שלישיים

הפניות

סעיף 11(ד)

על אף השימוש במונחים "שותף", "הסכם שותפות", "שותף עסקי" או מינוחי חלוקת רווחים לאורך הסכם זה, ובלי לגרוע מאופיו האמיתי של ההסכם כהסכם שותפות עסקית ברווח כמתואר בסעיף-קטן א' לעיל, אין בהסכם זה כדי ליצור, ואף צד אינו מתכוון ליצור, שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות, יחסי אמונאות או יחסי עובד–מעביד בין הארגון לשותף לפי דיני כל מדינה שהיא. "שותף" משמש כתואר עסקי בלבד המתאר את השתתפות השותף במודל חלוקת הרווחים של הארגון. הצגת השותף כלפי גורמים חיצוניים כ"שותף", כבעל מעמד או תואר בכיר בארגון, כנציג מטעם הארגון, או בכל תואר עסקי אחר — אינה מעידה ואינה משנה את משמעות המונח "שותף" והיקפו המשפטי כפי שהובהר בהסכם זה; שימוש בתארים כאמור נועד לפשט את הבנת המודל העסקי-שיווקי בלבד, ואין בו כדי ליצור, להרחיב או לשנות שותפות משפטית, מיזם משותף, סוכנות הדדית, יחסי אמונאות, חבות ביחד ולחוד או יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. סמכותו של השותף לחייב את הארגון בפועל כלפי צד שלישי, או ליטול בשמו התחייבות, מוגבלת בכל עת אך ורק להרשאה המפורשת שניתנה לו בכתב לפי סעיף 11(ד). כל צד הוא ונותר גורם כלכלי עצמאי לכל דבר ועניין.

חלק

02

קליטה, הכשרה ומבנה הארגון

מסלול הקליטה וההכשרה, וסיווג השותפים במדרג השכבות ובמבנה הארגוני.

3. קליטה והכשרה · 4. סיווג השותפים, מדרג השכבות והמבנה הארגוני



©2026 LOS GARDIOS GROUP

נוסח מלא

קליטה והכשרה

א הבחנת בית הספר / הארגון

השותף מאשר את ההפרדה הקשיחה בין בית הספר (חממת אינקובציה סגורה תחת מודל הון וירטואלי מוגן, ללא הון ריאלי או זכויות מחייבות לחלוקת רווחים) לבין הארגון (הישות המבצעית לפי הסכם זה, העוסקת בחלוקת רווחים ריאלית כנגד הכנסות ריאליות מלקוחות וממותגים). הסכם זה חל על שותף הנקלט ישירות לארגון במסלול השותף בעל הניסיון, ואינו עוסק בזכויות או בהתחייבויות הנובעות ממסלול בית הספר, המוסדרות, ככל שרלוונטיות, בהסכם נפרד.

ב הכשרה ייעודית מקוצרת להתאמה לסטנדרטים ולפרוטוקולים של הארגון

הפניות

סעיף 3(א)

סעיף 6(ד1)

עם תחילת פעילותו בפועל, ובאופן מדוד ומדויק המותאם לצרכי אותה התקשרות, יעבור השותף הכשרה ייעודית ומקוצרת, שתכליתה להתאימו לסטנדרטים, לפרוטוקולי העבודה, לנהלי השירות ללקוחות ולפרויקטים הפנימיים ולתקני האיכות הנדרשים מטעם הארגון, על מנת שיוכל לספק שירות נאמן לפרויקטים וללקוחות הארגון ולמנוע מראש אי-הבנות או תקלות בעבודתו. הכשרה ייעודית מקוצרת כאמור נבדלת לחלוטין ממסלול ההכשרה של בית הספר (Los Gardios Business School), הנמשך למעלה משנה במסגרת לימודית סדורה, ואינו חל על שותף הנקלט ישירות למסלול שותף בעל ניסיון לפי סעיף 3(א). מידת עמידתו בפועל של השותף בסטנדרטים הנדרשים נבחנת בהתנהלותו בפועל במהלך תקופת האינקובציה ("Sandbox") שבסעיף 6(ד1).

ג חריג שיקול הדעת המנהלי (Executive Discretion Exception)

הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לוותר על דרישות סף טכניות או דרישות ניסיון עבור מועמד יוצא דופן מכל קבוצת הפעלה, בכפוף לכך שהמועמד יוכיח נאמנות ותפוקה במסגרת תקופת בחינה פנימית שיגדיר הארגון. חריג זה אינו מקים זכות לוויתור עבור מועמד אחר ואינו יוצר תקדים.

ד גילוי פרויקטים ועיסוקים חיצוניים קיימים במעמד הקליטה

הפניות

סעיף 4(ז)

סעיף 11

במסגרת הקליטה, ובטרם תחילת עבודתו בפועל על כל פרויקט או התקשרות מטעם הארגון, יגלה השותף לארגון בכתב, במסגרת מסמכי הקליטה הנהוגים אצל הארגון, את דבר קיומם של כל פרויקט, רעיון עסקי או מיזם חיצוניים שהוא כבר פעיל בהם, או שהוא בעל זכות, עניין או מעורבות בהם, נכון למועד הקליטה. תכלית הגילוי היא לאפשר לארגון לבחון מראש,

בטרם תחילת העבודה, ניגוד עניינים אפשרי מול פרויקטי הארגון הפנימיים או מול לקוחותיו. גילוי זה משלים, ואינו גורע מ-, חובת הגילוי השוטפת החלה על השותף ביחס להתקשרויות מקבילות במהלך תקופת ההתקשרות, כאמור בסעיף 4(ז), וכפוף לסמכויות האישור והבדיקה של הארגון לפי סעיף 11.

ה חתימה על ההסכם כתנאי מוקדם

הפניות

סעיף 5(ו)

שותף לא יחל בעבודה פעילה על שום פרויקט או התקשרות לקוח של הארגון, ולא ימשוך כנגד ארנק Neuron OS כלשהו, בטרם נחתם הסכם מסגרת זה על ידי שני הצדדים ונמסר לשותף עותק ממנו. דוקטרינת "עבודה = הסכמה" שבסעיף 5(ו) חלה אך ורק על תוספות שיבוץ פרויקט ותנאי תמחור אינקרמנטליים המונפקים תחת הסכם מסגרת חתום, ולעולם לא כתחליף לחתימת הסכם מסגרת זה עצמו.

סעיף 4 · לפני הנוסח המלא

המבנה הארגוני — איפה שותף פועל בפועל

שני דברים שונים מתוארים כאן, ואסור לערבב ביניהם: **המבנה התפעולי** — היחידות שבהן פועל שותף בפועל — ו**שכבות חלוקת הרווחים** — תיוג כלכלי בלבד למפל התגמול. סעיף 4 ממפה במפורש בין השניים, אך הם אינם אותו הדבר.

הצוות	המחלקה	האגף	הקבוצה והתאגיד
Squad	Department	Division	Group / Holdings
מנהל מותג, לקוח או פרויקט ספציפי	מספר צוותים, בתיאום מנהל הצוות	מספר מחלקות, בתיאום ראש המחלקה	הנהלת הקבוצה ועד מנכ"ל האחזקות

כל יחידה מוכלת בזו שאחריה — לא שרשרת דיווח או פיקוח, אלא מכל ארגוני. סעיף 4(ב)

ביצוע · ארנק מנהל הפרויקט	שכבות (1)-(2)	**רמת הצוות**
ארנק מנהל הצוות	שכבה (3)	**רמת המחלקה**
ארנק ראש המחלקה	שכבה (4)	**רמת האגף**
נאמני מלוכה · מנכ"לי קבוצות · סמנכ"לי תפעול · מנכ"לי מדינות	שכבה (5)	**רמת הקבוצה/התאגיד**

לא סולם קידום וסמכות שמות השכבות והארנקים הם תיוג טכני-כלכלי לחלוקת רווחים בלבד. הם אינם מקנים ואינם משקפים מעמד של נושא משרה, מנהל, ממונה או מפקח בכפיפות ארגונית או תעסוקתית של שכבה אחת כלפי שכבה אחרת. המעמד המשפטי של כל שותף, בכל שכבה, ממשיך להיות מוסדר במלואו ולפי סעיף 2 בלבד. סעיף 4, סיפא

התרחבות דינמית

כשיחידה מגיעה לתקרת הקיבולת שלה, הארגון מקים **יחידה מקבילה חדשה** — ולא מפצל יחידה קיימת ורווחית.

סעיף 4(ג)

קבוצות ההפעלה המקבילות

מסחר · **שיווק** · **פיתוח** · **הפקות-קריאייטיב**

כל צוות משויך לאחת מהן — קבוצות שוות-מעמד, לא היררכיה ביניהן. הארגון רשאי להקים קבוצות נוספות בעתיד.

סעיף 1(ג)

שרשרת גיוס השותפים ומעמד נאמן המלוכה: סעיף 7. מפל התגמול המלא, שכבה אחר שכבה: סעיף 6(ג), בעמודים הבאים.

מקור

סעיף 4(א), (ב), (ב1), (ג); סעיף 1(ג); סעיף 6(ג).

נוסח מלא

סיווג השותפים, מדרג השכבות והמבנה הארגוני

א מדרג השכבות האוניברסלי

הפניות
סעיף 6
סעיף 2

כל שותף, בכל קבוצת הפעלה, מסווג במפל חלוקת הרווחים המדורג המוצג בעמודי מודל התגמול (סעיף 6) — מהשכבה הביצועית ועד לשכבת ההנהלה הבכירה. שמות השכבות והארנקים הם תיוג טכני-כלכלי לחלוקת רווחים בלבד: הם אינם מקנים ואינם משקפים מעמד של נושא משרה, מנהל או ממונה בכפיפות ארגונית של שכבה אחת כלפי שכבה אחרת. מעמדו המשפטי של כל שותף, בכל שכבה, ממשיך להיות מוסדר במלואו ובאופן בלעדי לפי סעיף 2 (שותפות עסקית ברווח).

ב היררכיית הבריכות והמבנה התפעולי

בריכות הרווח של הארגון מאורגנות לפי המבנה התפעולי הבא: הצוות (Squad) — היחידה הבסיסית המנהלת מותג, לקוח או פרויקט ספציפי; המחלקה (Department) — ריכוז של מספר צוותים, בתיאום מנהל הצוות; האגף (Division) — איגוד של מספר מחלקות, בתיאום ראש המחלקה; והנהלת הקבוצה והתאגיד — שאליה עולה התיאום מראש המחלקה ועד מנכ"ל התאגיד/האחזקות.

ב1 מיפוי בין השכבות הכלכליות למבנה התפעולי

הפניות
סעיף 6
סעיף 6(ג)

השכבות הכלכליות שבמודל התגמול (סעיף 6) מתואמות למבנה התפעולי שלעיל: שכבות הביצוע וניהול הפרויקט פועלות ברמת הצוות; ניהול הצוות פועל ברמת המחלקה; ראש המחלקה פועל ברמת האגף; ושכבת ההנהלה הבכירה פועלת ברמת הקבוצה והתאגיד. המיפוי משמש לפרשנות ויישום בלבד ואינו גורע ממנגנון החלוקה הכלכלי הקבוע בסעיף 6(ג) או מהתרחבות הדינמית שבסעיף-קטן ג'.

ג התרחבות דינמית ויחידות מקבילות

המבנה הארגוני מתרחב בהתאם למוטת השליטה בפועל: כשיחידה מגיעה לתקרת הקיבולת שלה, הארגון מקים יחידה מקבילה חדשה — צוות, מחלקה, אגף, תת-קבוצה או שלוחת מדינה — במקום לפצל יחידה קיימת ורווחית. ככל שהאופרציה גדלה, רשאי הארגון להוסיף שכבות ניהול נוספות (לרבות שכבת נאמן מלוכה מעל ראשי מחלקות, תתי-קבוצות ותשתיות ניהול מדינתיות), כשכל שכבה חדשה נגזרת מהיתרה שנותרה במפל ואינה פוגעת במבנה הקיים. בכל סתירה בין סעיף זה לבין פרוטוקול המקור — הוראות הסכם זה גוברות.

ד קביעת קבוצה ושכבה — לא בהסכם המסגרת

הפניות
מסמך ההתקשרות הנפרד
סעיף 1(ו)
סעיף 5

הסכם מסגרת זה אינו קובע את קבוצת ההפעלה, התואר או סטטוס שכבת ביצוע-1 של השותף בהתקשרות נתונה. עניינים אלה נקבעים אך ורק באמצעות מסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו) — הן לדיסציפלינה ולתפקיד הכלליים של השותף, והן לכל פרויקט או התקשרות ספציפיים, בהתאם לסעיף 5.

ה הגדרת בריכת הרווחים פר-התקשרות

הפניות
מסמך ההתקשרות הנפרד
סעיף 1(ט)
סעיף 6(ג1)

מכיוון ש"רווחי" מותג או עסק משתנים לפי סוג ההתקשרות, מסמך ההתקשרות הנפרד של כל התקשרות מגדיר במפורש את רכיבי הרווחים וחישובם לאותה התקשרות — יישום, לא סטייה, מהגדרת "הרווחים" הכללית שבסעיף 1(ט). בהתקשרות לקוח או בפרויקט מזומן, השותפים מושכים ישירות מאותם רווחים; במותג פנימי, כל שותף מושך מנתח קבוצת ההפעלה שלו בלבד, לאחר הפיצול הקבוצתי שבסעיף 6(ג1). קביעה מפורשת ושונה במסמך ההתקשרות הנפרד גוברת, לצורך אותה התקשרות בלבד; באין קביעה כאמור, חלה הגדרת סעיף 1(ט) כברירת מחדל.

ו שיבוץ בכתב בלבד

הפניות
מסמך ההתקשרות הנפרד
סעיף 5(ה)
סעיף 6

שום קביעת שכבה, מדרג או קבוצת הפעלה אינה תקפה אלא אם נרשמה במסמך ההתקשרות הנפרד החתום (או בתיקון חתום בכתב לו). משנחתמה, שכבת השותף בפרויקט נתון לא תשונה אלא בתיקון חתום בכתב, בכפוף למנגנון הבחינה שבסעיף 5(ה). גמישות פר-פרויקטית זו אינה מתקנת את המפל הכלכלי הקבוע שבסעיף 6.

ז ריבוי התקשרויות מקבילות וגילוי ניגוד עניינים

הפניות
סעיף 8(ו)
סעיף 11

שותף רשאי לנהל מספר מותגים, פרויקטים או לקוחות של הארגון במקביל, בכפוף לתקרת קיבולת אישית הנקבעת לפי תפוקתו, יעילותו ואפקטיביות התקשורת שלו (נאכפת במערכת Neuron OS): ברירת המחדל היא עד 5 התקשרויות פעילות במקביל; המטה רשאי לקבוע בכתב תקרה אישית שונה, שבמקרה של הגדלה לא תעלה על 10. תקרה זו חלה אך ורק על התקשרויות בתוך הארגון עצמו — כולל התקשרויות "לקוח פנימי" בקנה מידה פרטי לפי סעיף 8(ו) — ואינה מגבילה בשום אופן עיסוקים, פרויקטים או לקוחות עצמאיים של השותף מחוץ לארגון. מקום שהתקשרויות מקבילות יוצרות ניגוד עניינים בפועל או בכוח, על השותף לגלות זאת למטה בכתב מראש; ההתקשרות הנוספת כפופה לאישור הארגון לפי סעיף 11.

חלק

03

השתתפות ומודל התגמול

השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1, מפל חלוקת הרווחים, וכללי הביצועים וההתקדמות.

5. השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1 · 6. תמורה — חלוקת רווחים בלבד · 7. ביצועים, צמיחה וכללי התקדמות



©2026 LOS GARDIOS GROUP

נוסח מלא

השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1

א מסמך ההתקשרות הנפרד לכל פרויקט

כל פרויקט, מותג או התקשרות לקוח שאליהם משובץ השותף מוסדר במסמך ההתקשרות הנפרד החתום, הקובע את בריכת הרווחים, מיקום השכבה, קביעת שכבת ביצוע-1 ומועד ההתחלה של אותה התקשרות (סעיף 4).

הפניות
מסמך ההתקשרות הנפרד סעיף 4

ב שכבת ביצוע-1 — קביעה פר-פרויקט בלבד

סטטוס שכבת ביצוע-1 נקבע לכל פרויקט בנפרד, ולעולם אינו תפקיד אישי קבוע. ברירת המחדל: שכבת המסירה הביצועית של הפרויקט היא שכבת ביצוע-1 שלו.

ג קביעה בכתב בתחילת העבודה

שכבת ביצוע-1 נקבעת בכתב, במסמך ההתקשרות הנפרד, בתחילת העבודה — לעולם לא בעל פה ולא בסופה, בהתאם לכלל רצועות הזמן שבסעיף-קטן ז'.

הפניות
מסמך ההתקשרות הנפרד

ד סמכות ההחלטה

הקביעה נתונה לשותף הניהולי האחראי על אותו פרויקט. שותפים נוספים רשאים להיות שותפים לדיון בזמן אמת, לפי היקף הפרויקט.

ה מנגנון בקשת בחינה מותנית בתום פרויקט

בתום הפרויקט, ולפני חלוקת הרווחים, רשאי שותף לבקש בכתב דיון מחודש בקביעה — רק אם אירעו שינויים בלתי צפויים אמיתיים בהיקף הפרויקט או באופן התנהלותו. הבקשה מוגשת לגורם הניהולי שבסעיף-קטן ד' ומוכרעת על ידו לפני החלוקה. אין כאן זכות ערעור אוטומטית: הקביעה המקורית עומדת בתוקפה כל עוד לא שונתה במפורש ובכתב במסגרת מנגנון זה.

ו דוקטרינת "עבודה = הסכמה"

לאחר חתימת הסכם המסגרת (סעיף 3(ה)), תחילת עבודה בפועל של השותף על פרויקט או התקשרות לקוח — פנימיים או חיצוניים — מהווה הסכמה משפטית מחייבת לתנאי התמחור, הסיכון וחבותו לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החל, גם ללא חתימה ידנית מחודשת של כל חברי הצוות. הדוקטרינה חלה גם כשמסמך ההתקשרות הנפרד או הסכם הלקוח טרם נחתמו בפועל: תחילת העבודה בפועל מהווה קבלה מלאה ומחייבת של ההתחייבויות לפי אותה התקשרות — כולל החובה שבסעיף 5(ט) — מבלי לגרוע מחובת הארגון להחתים את השותף בהקדם.

הפניות
סעיף 3(ה)
מסמך ההתקשרות הנפרד סעיף 5(ט)

ז רצועות זמן מוחלטות

כל התחייבות, מועד, תנאי תמחור ושיבוץ מתועדים בכתב עם מועדים מדויקים. הסכמות בעל פה — כולל בטלפון או בהודעות — בטלות ואינן ניתנות לאכיפה. חריגה ממועד מתקבלת ללא סנקציה רק אם השותף מסר מראש עדכון פרואקטיבי בכתב, עם טעם מוצדק, המאפשר לארגון להיערך.

ח

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד סעיף 11(ב1)

"מנהל פרויקט" הוא תפקיד פונקציונלי, לא תלוי-דיסציפלינה: השותף שהוקצה לניהול הפרויקט הוא מנהל הפרויקט; ובהתקשרות לקוח חיצוני, השותף שסגר בפועל את העסקה מול הלקוח ממונה אוטומטית לתפקיד — ללא צורך באישור ניהולי נוסף. מינוי כאמור מזכה בתגמול ארנק מנהל הפרויקט (6(ג)(2)) בלבד, אלא אם שובץ במפורש לשכבה נוספת במסמך ההתקשרות הנפרד. המינוי האוטומטי תקף מרגע סגירת העסקה; הגורם הניהולי ירשום אותו במסמך ההתקשרות הנפרד בתוך 7 ימים לצורכי תיעוד בלבד — איחור ברישום אינו פוגע בתוקפו או בזכאות הכלכלית. זהו כלל ברירת מחדל, ניתן לשינוי בכל עת בהסכמת שני הצדדים בכתב, ובכפוף לזכות שיבוץ הפרויקט מחדש בשל אי-עמידה בביצועים (סעיף 11(ב1)).

ח1 עוגן חתימת מסמך הלקוח — להתקשרויות לקוח חיצוניות בלבד

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד

בהתקשרות מול לקוח חיצוני (לא במותג או פרויקט פנימי, המוסדרים אך ורק לפי מסמך ההתקשרות הנפרד), חתימת השותף בפועל על מסמך ההתקשרות או הצעת המחיר מול אותו לקוח מהווה כשלעצמה עיגון מספיק להחלת מפל התגמול ותנאי הסכם זה על אותה התקשרות — גם באין מסמך התקשרות נפרד חתום בנפרד לגביה. מסלול זה משלים את מסמך ההתקשרות הנפרד, ואינו תחליף לו: קבוצת ההפעלה, התואר, תחומי האחריות ומיקום השכבה ממשיכים להיקבע אך ורק לפיו.

ט אחריות פנימית מוחלטת מול לקוחות חיצוניים

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד

שותף הפועל מול לקוחות חיצוניים נושא כלפי הארגון באחריות מלאה ועצמאית להתנהלותו המקצועית: מקצועיות, איסור מתן התחייבות או מצג בלתי מורשים בשם הארגון, אחידות מסרים ותקנים, ואיסור השמצת הארגון או לקוחותיו. התחייבות זו קיימת בין אם נחתם ובין אם לא נחתם הסכם ההתנהלות מול הלקוח הספציפי — היא נוספת עליו, לא מותנית בו. תחילת העבודה בפועל (סעיף-קטן ו') מהווה קבלה מלאה של היקף האחריות הזו. פרוטוקולי אינטראקציה ספציפיים לתפקיד נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד.

לפני שקוראים את המפל

שני מסלולי חלוקה

אותו מפל תגמול פועל בשני מסלולים שונים, והשאלה הקובעת היא סוג ההתקשרות. בפרויקט מזומן ובהתקשרות לקוח מוחל המפל על הרווחים במישרין, **ללא שלב פיצול קבוצתי**. במותג פנימי הרווחים הם בריכת המותג, המפוצלת תחילה — והמפל פועל **בתוך נתח הקבוצה המוקצה בלבד**.

פרויקט מזומן · התקשרות לקוח

הרווחים הם רווחי אותה התקשרות.

שלב אחד

1 **רווחי ההתקשרות**
הרווח הנקי של אותה התקשרות, לאחר ניכוי כלל העלויות הישירות והוצאות התפעול.

~~**שלב הפיצול הקבוצתי**~~

פוסח על שלב זה

פרויקטי מזומן והתקשרויות לקוח פוסחים על שלב זה. הרווחים מוזרמים במלואם לקבוצת ההפעלה המשויכת לאותה התקשרות.

3 **מפל התגמול — סעיף 6(ג)**
המפל מוחל על הרווחים במישרין, חמש שכבות, ללא שלב ביניים.

על מה המפל פועל

המפל פועל על **מלוא רווחי ההתקשרות**.

מותג פנימי

הרווחים הם בריכת המותג הצוותית.

שני שלבים

1 **בריכת המותג הצוותית**
מלוא הכנסות המותג נכנסות לבריכת ה-Squad, וממנה מנוכות תחילה כלל העלויות הישירות.

2 **שלב הפיצול הקבוצתי — סעיף 6(ג1)**
היתרה מפוצלת בין נתח הגג התאגידי לבין קבוצות ההפעלה הפעילות באותו מותג באותה עת.

3 **מפל התגמול — סעיף 6(ג)**
המפל פועל בתוך נתח הקבוצה המוקצה בלבד, ולא על בריכת המותג כולה.

על מה המפל פועל

המפל פועל על **נתח קבוצה אחת** מתוך בריכת המותג — לא על הבריכה כולה.

מקור

סעיף 1(ט) — הגדרת "רווחים"; סעיף 6(ג1) סיפא. ההבחנה בין המסלולים היא הגדרתית ואינה נתונה לשיקול דעת ברמת ההתקשרות.

מסלול א׳ · דוגמה להמחשה

פרויקט מזומן · התקשרות לקוח

₪10,000

רווחי ההתקשרות

הרווח הנקי, לאחר ניכוי כלל העלויות הישירות והוצאות התפעול — ולא המחזור.

דוגמה להמחשה הסכומים חושבו מן הכלל הקבוע בסעיף 6(ג) — עשרים אחוזים מן היתרה שנותרה מהשלב הקודם. הסעיף קובע את הכלל ואת שיעור היתרה (כ-41%), ואינו קובע סכום כלשהו. מטבע ההתקשרות ובסיס חישוב "הרווחים" נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד.

המפל — חמש שכבות, בסדר זה בלבד האחוז שעל כל קשר הוא הכלל; המספר שבכרטיס הוא נתח אותה שכבה

שכבה 1	20%	שכבה 2	20%	שכבה 3	20%	שכבה 4	20%	שכבה 5
₪2,000		**₪1,600**		**₪1,280**		**₪1,024**		**₪4,096**
שכבת הביצוע		ארנק מנהל הפרויקט		ארנק מנהל הצוות		ארנק ראש המחלקה		נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות
יתרה **₪8,000**		יתרה **₪6,400**		יתרה **₪5,120**		יתרה **₪4,096**		

סך הכל **₪10,000**

חמש השכבות מחלקות את מלוא הרווחים; לא נותרת יתרה בלתי מוקצית. שכבה (5) נוטלת את היתרה כולה — כארבעים ואחד אחוזים (כ-41%).

אותו מפל, כפרופורציה כמה מן הרווחים מגיע לכל שכבה — הרוחב הוא הנתח

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

חמשת הנתחים מרצפים יחד את מלוא הרווחים. הנתח קטן משכבה לשכבה משום שכל שכבה גוזרת את אחוזה **מן היתרה שנותרה**, ולא מן הסכום המקורי — עד שכבה (5), הנוטלת את היתרה כולה.

המשך המפל בתוך ישות בת — השארית עולה במעלה מבנה הישויות, עשרים אחוזים לכל דרג.

שכבה שלא אוישה נתחה נותר בקופת האחזקות ואינו מוקצה מחדש.

מסלול ב׳ · דוגמה להמחשה

מותג פנימי — שני השלבים

₪100,000

יתרת בריכת המותג

מלוא הכנסות המותג נכנסות לבריכת ה-Squad, וממנה מנוכות תחילה כלל העלויות הישירות.

דוגמה להמחשה הסכומים חושבו מן הכללים הקבועים בסעיפים 6(ג) ו-6(ג1); הסעיפים קובעים את הכללים ואת השיעורים, ואינם קובעים סכום כלשהו.

שלב 1 — הפיצול הקבוצתי

חלוקה אחת, בו-זמנית: כל הקשרים יוצאים מאותו קו

סעיף 6(ג1)	קבוצת הפעלה	קבוצת הפעלה	קבוצת הפעלה	קבוצת הפעלה
₪20,000	**₪20,000**	**₪20,000**	**₪20,000**	**₪20,000**
נתח גג תאגידי	שיווק	הפקות-קריאייטיב	פיתוח	מסחר

נתח הגג התאגידי ממשיך לטפס: כל דרג מאקרו גוזר עשרים אחוזים מן היתרה שהגיעה אליו — **הראשון: נכנס ₪20,000, גוזר ₪4,000** · **שמעליו: נכנס ₪16,000, גוזר ₪3,200** · וכן הלאה, עד קופת האחזקות

שלב 2 — המפל, בתוך נתח קבוצה אחת

אותם חמישה כרטיסים של מסלול א׳, על בסיס ₪20,000

שכבה 1	20%	שכבה 2	20%	שכבה 3	20%	שכבה 4	20%	שכבה 5
₪4,000		**₪3,200**		**₪2,560**		**₪2,048**		**₪8,192**
שכבת הביצוע		ארנק מנהל הפרויקט		ארנק מנהל הצוות		ארנק ראש המחלקה		נאמני המלוכה / מנכ״לי הקבוצות / סמנכ״לי התפעול / מנכ״לי המדינות
יתרה **₪16,000**		יתרה **₪12,800**		יתרה **₪10,240**		יתרה **₪8,192**		

סך הכל **₪20,000**

נתח הקבוצה מחולק במלואו, בדיוק כמו במסלול א׳. חריג קבוצת המסחר שבסעיף 6(ד) עשוי להזרים את מלוא הנתח לארנק מייסד המותג; הוקמה קבוצת הפעלה נוספת — יחושב מחדש חלקה של כל קבוצה.

נוסח מלא

תמורה — חלוקת רווחים בלבד

א חלוקת רווחים בלבד; שלילת שכר, ריטיינר והון

התמורה היחידה של השותף מאת הארגון לפי הסכם זה היא אחוזים מרווחים נקיים לפי המפל שבסעיף-קטן ג' להלן. אין ולא תהיה לפי הסכם זה כל משכורת חודשית, ריטיינר מכל סוג, שכר קבוע, הבטחת הכנסה או טווח שכר מטעם הארגון. כל האחוזים, המדרגות, המפלים והארנקים בהסכם זה מתייחסים אך ורק לחלוקת רווחים נקיים (Net Profit Distribution) מן הפעילות הכלכלית הספציפית; בשום תנאי אין בהסכם זה כדי להקנות מניות (0% הון), בעלות הונית או זיקה קניינית בנכסי חברת האחזקות הראשית. האמור בסעיף-קטן זה חל על התמורה המשולמת לשותף על ידי הארגון בלבד, ואינו חל על הסדר ייפוי הכוח הפיננסי שבסעיף-קטן ח' להלן, אשר עניינו תשלום שכר קבוע לשותף על ידי גורם חיצוני לארגון שאינו הארגון עצמו, ואשר אינו מהווה משכורת, ריטיינר, שכר קבוע, הבטחת הכנסה או טווח שכר מטעם הארגון.

ב תשלום כנגד חשבונית מס כדין בלבד

הפניות

סעיף 15(ד)
סעיף 14
נספח ג'

בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לשיעור הרווח המדויק שנצבר לשותף ושוקף בארנקי Neuron OS שלו, מופקת פקודת העברת הון. השותף יוציא חשבונית מס כדין כשותף עסקי-כלכלי עצמאי כנגד הארגון בגין חלקו ברווחים, וחלוקת הרווחים תבוצע אך ורק כנגד חשבונית או קבלה חוקית ותקפה בהתאם לדין החל. ביצוע התשלומים לפי הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, וכן — באופן נפרד ומצטבר, כחובת ציות עצמאית של השותף, ומבלי לשנות את הדין המהותי החל על ההסכם, פרשנותו וההליכים לפי סעיף 15(ד) — לדיני המס, הדיווח והבנקאות של מדינת השותף, כמפורט בסעיף 14 ובנספח ג'.

ג מפל התגמול (The Waterfall)

הפניות

סעיף 1(ט)
סעיף 4(ה)
סעיף 1
מסמך ההתקשרות הנפרד

הרווחים (כהגדרתם בסעיף 1(ט), וכפי שפורטו פר-התקשרות לפי סעיף 4(ה)) המופקים מכל מותג, עסק או התקשרות לקוח מחולקים בחמש (5) השכבות הבאות, בסדר זה בלבד, באופן זהה בכל קבוצות ההפעלה, בשיטת גזירת אחוז קבוע מתוך היתרה שנותרה מהשלב הקודם. סדר השכבות, שמותיהן, מספרן (חמש (5) שכבות, שכבות (1) עד (5) שלהלן) והמתמטיקה המפורטת שלהלן הם הסדר, השמות, המספר והחישוב הממצים והמחייבים במפל התגמול לפי הסכם זה, גוברים וקובעים ביחס לכל ניסוח, מיספור, כינוי או חישוב אחר המופיע במסמך ניהולי פנימי כלשהו של הארגון, לרבות פרוטוקול המקור כהגדרתו בסעיף 1(יח), בהתאם לכלל הבכורה הקבוע באותו סעיף: (1) שכבת הביצוע (Execution Layer): עשרים אחוזים (20%) מן הרווחים של אותה התקשרות, המחולקים בין השותפים שהוגדרו כשכבת ביצוע-1 באותה התקשרות. (2) ארנק מנהל הפרויקט (Project Manager Wallet): עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (1). (3) ארנק מנהל הצוות (Team Manager Wallet):

עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (2). (4) ארנק ראש המחלקה (Department Head / HOD Wallet): עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (3). (5) נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות (Royal Members / Group CEOs / COOs / Country CEOs): היתרה שלאחר (4) (כארבעים ואחד אחוזים (כ-41%) מן הרווחים של אותה התקשרות), המחולקת כדלקמן: כל דרג מאקרו בכיר הפעיל בשרשרת שמעל אותה התקשרות — בהתאם לרמת פריסת המשפך באותו מחוז או מדינה, וכפי שיועד במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי — גוזר עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שהגיעה אליו, שכבה אחר שכבה, והשארית הסופית שלאחר גזירת כלל דרגי המאקרו ננעלת בקופת חברת האחזקות (Holdings Treasury) כרזרבת ההשארה (Retention) הסופית של האחזקות. מקום שבהתקשרות נתונה לא יועד שותף לשכבה מסוימת, נתח אותה שכבה נותר בקופת האחזקות לאותה התקשרות ואינו מוקצה מחדש לשכבה אחרת או לשותפים בשכבות אחרות, אלא אם מסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות קובע במפורש אחרת. המפל ממשיך בשכבות נוספות ככל שנדרש על פי המבנה הארגוני, לפי מנגנון עליית השאריות בין ישויות: מקום שההתקשרות מתנהלת בתוך ישות בת, קבוצה או שלוחה, עולה השארית במעלה מבנה הישויות, כאשר הדרג המנהל של כל ישות בדרך (לרבות מנכ"ל קבוצת הבת) גוזר עשרים אחוזים (20%) מן השארית שהגיעה אליו בטרם תמשיך במעלה המבנה, עד נעילת השארית הסופית בקופת האחזקות כאמור.

ג1 מודל שני השלבים למותגים פנימיים (Internal Brand Pool Split)

הפניות

סעיף 1(ג)

סעיף 6(ג)

מודל שני השלבים המתואר בסעיף-קטן זה הוא מנגנון חלוקה מבני, יסודי וקבוע, החל באופן אחיד על כלל מותגי הארגון הפנימיים מכוח מבנה ההפעלה שלו כאמור במבוא להסכם זה, ואינו הסדר ייחודי להתקשרות ספציפית או להסכם זה בלבד. במותג פנימי מוחל המפל בשני שלבים: (1) שלב הבריכה — מלוא הכנסות המותג נכנסות לבריכת ההכנסות הצוותית של המותג (בריכת ה-Squad), וממנה מנוכות תחילה כלל העלויות הישירות של המותג; (2) שלב הפיצול הקבוצתי — היתרה שלאחר ניכוי העלויות הישירות מפוצלת כדלקמן: עשרים אחוזים (20%) כנתח גג תאגידי, והשמונים האחוזים (80%) הנותרים מתחלקים בחלקים שווים בין כלל קבוצות ההפעלה של הארגון הפעילות באותו מותג באותה עת (נכון למועד עריכת הסכם זה: שיווק, הפקות-קריאייטיב, פיתוח ומסחר — עשרים אחוזים (20%) לכל אחת מהן, בהתאם למספרן הנוכחי). הוקמה קבוצת הפעלה נוספת כאמור בסעיף 1(ג), יחושב מחדש חלקה של כל קבוצה פעילה כך שסך חלקי כלל קבוצות ההפעלה הפעילות ימשיך להסתכם תמיד לשמונים האחוזים (80%) הנותרים לאחר נתח הגג התאגידי, ולא יעלה על 100% מבריכת המותג בכל מקרה. נתח הגג התאגידי (20%) אינו זורם ישירות ובאופן שטוח לקופת האחזקות; הוא כפוף למנגנון טיפוס דרגי המאקרו הזהה לזה שבסעיף 6(ג)(5) — כל דרג מאקרו בכיר הפעיל בשרשרת הניהול שמעל אותו מותג גוזר עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שהגיעה אליו, שכבה אחר שכבה, עד שהשארית הסופית ננעלת בקופת האחזקות. המפל שבסעיף-קטן ג' לעיל מופעל בתוך נתח ה-20% של כל קבוצת הפעלה בלבד, ביחס לשותפי אותה קבוצה המשובצים למותג, ולא על בריכת המותג כולה. למען הסר ספק: פרויקטי מזומן והתקשרויות לקוח פוסחים על שלב הפיצול הקבוצתי — הרווחים מהם מוזרמים במלואם לקבוצת ההפעלה המשויכת לאותה התקשרות, והמפל שבסעיף-קטן ג' מוחל עליהם במישרין.

ג2 חלוקת תמורת אקזיט (M&A Exit Rule)

נמכר, מוזג או מומש מותג או פרויקט פנימי, בכפוף לסמכויות האישור שבסעיפים 11(ג)–(ד) — תמורת המכירה, בניכוי הוצאות העסקה, נכנסת לבריכת אותו מותג ומהווה "רווחים" של אותה התקשרות לכל דבר ועניין: היא מפוצלת לפי שלב הפיצול הקבוצתי שבסעיף-קטן ג1 (נתח גג תאגידי של 20%, הכפוף למנגנון טיפוס דרגי המאקרו כאמור שם, והיתרה מחולקת בחלקים שווים בין קבוצות ההפעלה הפעילות לפי הנוסחה הדינמית הקבועה שם), והמפל שבסעיף-קטן ג' מוחל בתוך נתח כל קבוצה, בכפוף לחריג קבוצת המסחר שבסעיף-קטן ד', שלפיו נתח קבוצת המסחר שייך למייסד המותג כל עוד מתקיימים תנאי החריג.

ד חלוקה בתוך שכבה; שותף יחיד; חריג המסחר

הפניות

סעיף 6(ג1)

הנתח המשוחרר לשכבה נתונה מתחלק שווה בשווה בין השותפים הפעילים המשובצים לאותה שכבה באותה התקשרות. מקום ששותף יחיד סיפק בלעדית את שירות הביצוע בהתקשרות — מלוא נתח שכבת הביצוע (20%) משוחרר לארנקו בלבד, ללא דילול רוחבי בקופות מחלקתיות שלא נטלו חלק בפרויקט. במותגים פנימיים חל חריג קבוצת המסחר: כל עוד מייסד המותג מנהל ומריץ את המותג באופן בלעדי כיחידה אופרטיבית עצמאית, מלוא נתח הקבוצה המוקצה מן הבריכה לפי סעיף-קטן ג1 מוזרם לארנקו האישי במלואו, והוא יושב ראשון במשפך החלוקה של הקבוצה. אין באמור כדי לגרוע ממנגנון טיפוס נתח הגג התאגידי דרך דרגי המאקרו לפי סעיף 6(ג1), הממשיך לחול במלואו ובאופן עצמאי ביחס לאותו מותג, ללא תלות בהיקף נתח הקבוצה שנוטל המייסד. משהקים המייסד תשתית צוותית תחתיו, מתחלק נתח הקבוצה בינו לבין המנהלים התפעוליים שהכניס תחתיו לפי מפל פנימי מוגדר ברמת הפרויקט, כאשר אותם מנהלים תפעוליים נפרעים ראשונים מתוך נתח הקבוצה, והיתרה ממנו (ככל שנותרה) ממשיכה לטפס במעלה השכבות הניהוליות שמעליו בלבד.

ד1 תקופת האינקובציה (Sandbox) וכניסת המותג לבריכת רווחים בארגון

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד

סעיף 6(ג1)

שותף שהוקצה לו פרויקט או מותג פנימי בודד לתקופת אינקובציה, כמצוין במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות, אינו מקבל גישה ללקוח חיצוני באופן מיידי, וזכאי בתקופת האינקובציה להטבת האינקובציה: מלוא (100%) נתח ה-20% הקבוצתי של אותו פרויקט לפי סעיף-קטן ג1 מוזרם ישירות לארנקו האישי, ללא דילול בין שכבות המפל. אין באמור כדי לגרוע ממנגנון טיפוס נתח הגג התאגידי דרך דרגי המאקרו לפי סעיף 6(ג1), הממשיך לחול במלואו ובאופן עצמאי ביחס לאותו פרויקט גם בתקופת האינקובציה. ריבוי פרויקטי אינקובציה במקביל. בתקופת האינקובציה רשאי השותף להיות משובץ עד לשני (2) פרויקטים או מותגים פנימיים בתקופת אינקובציה במקביל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הארגון; שיבוץ לפרויקט אינקובציה שני כאמור אינו זכות מוקנית ונתון במלואו לאישור המטה בכתב. חריג להקצאת פרויקט חיצוני מיידית. מתן גישה ללקוח חיצוני לשותף חדש טרם השלמת תקופת האינקובציה הוא שיקול דעתו הבלעדי של הארגון, וניתן לחרוג מכלל הקצאת הפרויקט הפנימי הראשוני הקבוע בסעיף-קטן זה רק באישור בכתב של שותף בכיר בקבוצת ההפעלה שאליה משויך השותף החדש. תקופת האינקובציה מוגבלת בזמן ופוקעת, לכל המאוחר, בתום שנים עשר (12) חודשי פעילות רצופים ממועד תחילתה הנקוב במסמך ההתקשרות הנפרד או עם הגעה לסכום רווח חודשי מסוים שנקבע מראש. קריטריון הכניסה לבריכת רווחים כרוך בהגעה לסכום רווח חודשי מסוים שהמותג מגיע אליו — נקבע ונרשם

במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות באופן פרטני, בהתאם לאופיו ולנסיבותיו של אותו פרויקט הספציפי. הסכם זה אינו קובע רף כספי אחיד או קבוע, ואין בו כדי להגביל את שיקול הדעת בעניין זה. כניסת המותג לבריכת רווחים בארגון (כניסה למודל חלוקת הרווחים הסטנדרטי). בהתקיים הקריטריון שנקבע כאמור, או בתום שנים עשר (12) החודשים, לפי המוקדם, פוקעת הטבת האינקובציה, והמותג נכנס למודל חלוקת הרווחים הסטנדרטי של הארגון: הפרויקט מתחיל לפעול לפי מודל הבריכה והמפל שבסעיפים-קטנים ג1 וג' — כלומר, דרגי הניהול הרלוונטיים מתחילים לגזור את חלקם היחסי מרווחי אותו פרויקט. מעמד המותג בעת כניסתו כאמור — כבריכת רווחים עצמאית ונפרדת, או כמצורף לבריכת רווחים קיימת אחרת — נתון לשיקול דעתו של נושא משרה בכיר בארגון בעת מועד הכניסה: נושא המשרה הבכיר רשאי לקבוע כי המותג יפעל כבריכת רווחים עצמאית משלו, שאינה מתערבבת עם רווחי מותגים או פרויקטים אחרים; לחלופין, רשאי לקבוע כי המותג עומד בסטנדרט הרווחים הממוצע של בריכת רווחים קיימת אחרת, ולצרפו לאותה בריכה. בהעדר קביעה מפורשת בכתב כאמור, יפעל המותג כבריכת רווחים עצמאית משלו כברירת מחדל. השותף שהריץ את הפרויקט העצמאי שומר על מעמדו ועל נתחיו לפי חריג קבוצת המסחר שבסעיף-קטן ד' לעיל, ככל שמתקיימים תנאיו.

ה העדר חריגה דיסציפלינרית

אף קבוצת הפעלה אינה מקבלת אחוז שונה מרעותה במפל זה. כל השותפים, מכל דיסציפלינה, כפופים לאותה מתמטיקת שכבות.

ו מטבע ההתקשרות — נקבע פר-התקשרות במסמך ההתקשרות הנפרד; אין מטבע ברירת מחדל חוזי

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד

מטבע הסילוק והחישוב הכספי של כל התקשרות ספציפית — בין אם מדובר בפרויקט או בהתקשרות לקוח חיצוניים ובין אם במותג פנימי — נקבע ומקובע במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות עצמה בלבד, במטבע המתאים ביותר לאותה התקשרות הספציפית: בהתקשרות לקוח חיצוני ייקבע ככלל מטבע החיוב (Billing) או המטבע המקומי של הלקוח עצמו; במותג פנימי ייקבע ככלל המטבע המקומי של שוק היעד של אותו מותג. הסכם מסגרת זה אינו קובע, וממילא לא יפורש כקובע, מטבע ברירת מחדל יחיד לסילוק חלוקת הרווחים של השותף בהתקשרות כלשהי; קביעת המטבע לכל התקשרות היא ותיוותר עניינו הבלעדי של מסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי לאותה התקשרות בלבד, ואינה מוכתבת על ידי גוף הסכם המסגרת. הארגון רשאי, לצרכיו הפנימיים בלבד, לנהל דיווח, ריכוז נתונים ותחזית פיננסיים תאגידיים מצרפיים על פני מלוא תיק פעילותו בדולר ארצות הברית (USD) או בכל מטבע פנימי אחר שיבחר, לצורכי ניהול, ריכוז והשוואתיות פנים-ארגונית בלבד; מוסכמה חשבונאית-ניהולית פנימית זו של הארגון אינה חלה על השותף, ואין בה כדי להגביל, לקבוע, להכתיב או לשמש בסיס פרשני למטבע הסילוק בפועל של חלוקת הרווחים לשותף בהתקשרות ספציפית כלשהי, אשר יישאר תמיד ורק כפי שנקבע במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי לאותה התקשרות.

ז מכניקת ההתחשבנות

ההתחשבנות מתבצעת מדי חודש קלנדרי בלבד, ובאופן אוטומטי באמצעות הלדג'ר הווירטואלי של Neuron OS, מן הארנקים הפנימיים אל העברה בנקאית ריאלית כנגד חשבונית השותף.

ז1 מעמד ראייתי של Neuron OS מול ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים

יתרות הארנקים והנתונים המוצגים במערכת Neuron OS מהווים ראיה לכאורה (Prima Facie), הניתנת לסתירה, להיקף הרווחים שנצברו לשותף לצורך הסכם זה. במקרה של סתירה בין נתוני Neuron OS לבין ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים של הארגון — לרבות כתוצאה מתקלה טכנית, שיבוש נתונים, באג מערכתי או טעות הזנה — יגברו ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים כמקור הקובע והסופי לעניין היקף הרווחים שנצברו לשותף בפועל, והארגון יתקן את יתרת הארנק ברישומי Neuron OS בהתאם, בתוך פרק זמן סביר מגילוי הפער, לרבות זיכוי השותף בהפרש ככל שהתגלה כי היתרה המקורית הוצגה בחסר.

ז2 מנגנון חלופי בהעדר זמינות Neuron OS

הפניות
סעיף 6(ז)

במקרה שבו מערכת Neuron OS, כולה או חלקה, אינה זמינה בפועל בשל תקלה טכנית, השבתה מתוכננת או כל סיבה אחרת, למשך פרק זמן העלול לפגוע במועד ההתחשבנות החודשי הרגיל שבסעיף 6(ז) — יחושבו הרווחים וחלוקתם באותה תקופה על בסיס מערכות המדידה של הפרויקט או ההתקשרות הספציפית, טפסים, דוחות פנימיים או כל מנגנון מדידה כתוב אחר המוסכם או הנהוג באותה התקשרות, ככל שקיימים. עם שיבת מערכת Neuron OS לפעילות תקינה, יעודכנו ויותאמו רישומי הארנקים הרלוונטיים באופן רטרואקטיבי בהתאם לנתונים שחושבו כאמור, לרבות זיכוי השותף בכל הפרש שהתגלה. אין באי-זמינות המערכת כדי לדחות את זכאות השותף לתשלום מעבר לפרק זמן סביר הנדרש להשלמת החישוב החלופי כאמור.

ח ייפוי כוח פיננסי למיופה כוח

הפניות
נספח ד'

שותף רשאי להעניק ייפוי כוח פיננסי, בין בתמורה להטבה חיצונית המתקבלת מאותו מיופה כוח ובין שלא בתמורה כלל, לניתוב חלק מארנק חלוקת הרווחים שלו למיופה כוח, ובלבד שהניתוב לא יעלה על עשרים אחוזים (20%) מיתרת אותו ארנק, לפי תנאים נוספים שייקבעו באופן ידני בנספח ד' להסכם זה, לרבות מגבלת זמן, תנאים ותנאי פקיעה, ככל שנקבעו. מיופה הכוח יהיה שותף אחר במסגרת הארגון בלבד, אלא אם אושרה חריגה בכתב על ידי בכיר קבוצת ההפעלה שאליה משויך השותף, לאחר התייעצות עם ראש קבוצת האחזקות, המתירה מיופה כוח שאינו שותף בארגון. למען הסר ספק: מנגנון זה הוא כלי טכני לניתוב ארנק חלוקת רווחים קיים בלבד; אין בו כדי ליצור, ואין להשתמש בו ליצירת, משכורת, ריטיינר, שכר קבוע או הבטחת הכנסה מטעם הארגון עצמו כאמור בסעיף-קטן א' לעיל. הארגון אינו צד להסדר שביסוד ייפוי הכוח בין השותף למיופה הכוח, ואינו נושא בכל חבות מס, דיווח או חבות משפטית אחרת הנובעת מאותו הסדר; קיום חבויות אלה, ככל שקיימות, הוא באחריותם הבלעדית של השותף ומיופה הכוח ביניהם. תשלום מלוא הסכום הרלוונטי מתבצע

לחשבון בנק אחד בלבד — של השותף או של מיופה הכוח, לפי שנקבע בנספח ד' — והחלוקה בין השותף למיופה הכוח מתבצעת ביניהם, מחוץ למערכת התשלומים של הארגון, אלא אם אושרו תנאי תשלום מיוחדים בחתימת בכיר בארגון על נספח ד' (ראו נספח ד' בסמוך להלן).

ט מגבלות הוצאה והתקשרות — תקציב פר-מותג/פרויקט ואישור בכיר

כל הוצאה בקשר למותג, לפרויקט או להתקשרות כלשהי תבוצע במסגרת תקציב ספציפי שנדרש ואשר הוקצב לאותו מותג, פרויקט או התקשרות בתחילת פעילותו, ולא מעבר לו. כל הוצאה כאמור טעונה תיעוד מלא הן במסמך הפיננסי הרשמי של אותו מותג, פרויקט או התקשרות, והן במערכת Neuron OS, וכן טעונה אישור מראש מאת נושא משרה בכיר בארגון או ממיופה כוח שהוסמך מטעמו לצורך כך. שום שותף, מכל קבוצת הפעלה, לא יחייב את הארגון בהוצאה, בחוזי ספקים או בכל התחייבות חוזית או כספית אחרת החורגת מהתקציב המוקצב כאמור, ללא אישור מוקדם ופרטני בכתב כאמור לעיל.

י עלויות כלים, רישיונות וציוד

ככלל, השותף נושא בעלות כלי העבודה והציוד הסטנדרטיים ההולמים את הדיסציפלינה שלו. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להחזיר עלויות ספציפיות או לספק כלים או מערכות ברישיון ארגוני.

יא קיזוז והשבה (Setoff and Recoupment)

הפניות
סעיף 9(ח)
סעיף 15
סעיף 12(ה)

מקום שהשותף חב לארגון סכום שנקבע סופית — לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 9(ח), חריגת הוצאה או התקשרות בלתי מורשית לפי סעיף-קטן ט', או כל סכום אחר שנקבע בפסק בוררות סופי ומחייב או בהחלטת ערכאה מוסמכת לפי סעיף 15, או בהסכמת השותף בכתב — רשאי הארגון לקזז ולהשיב סכום זה מכל חלוקת רווחים שנצברה וטרם שולמה לשותף לפי הסכם זה, לרבות סכומים כאמור בסעיפים 12(ה)–(ו) ו-13(ב), ובלבד שהארגון מסר לשותף הודעה מוקדמת בכתב על הקיזוז ועל התחשיב התומך בו. סעיף-קטן זה מסייג, ומוטמע במפורש בתוך, תיאור זכאות השותף בעת עזיבה שבסעיף 12(ה).

נוסח מלא

ביצועים, צמיחה וכללי התקדמות

מבט-על: מסלול הצמיחה של שותף בארגון

הפניות

סעיף 3(ב)

סעיף 11(ב)

סעיף זה מתאר את מלוא מסלול הצמיחה האפשרי של שותף בארגון, כרצף אחד: השותף נכנס לארגון ועובר את ההכשרה הייעודית המקוצרת (סעיף 3(ב) לעיל); צמיחתו בארגון מתבטאת בעיקרה ביכולתו לגייס ולהביא שותפים ואנשי צוות מתאימים נוספים, כאשר כל מי שמובא לתפקיד ניהולי כאמור עובר בעצמו את אותו הליך סינון והכשרה (סעיף-קטן ב' להלן); מעברו של השותף עצמו לתפקיד ניהולי בכיר יותר בתוך הארגון נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון, כאמור באותו סעיף-קטן; ואם מתעורר קושי בין-אישי חמור במהלך הדרך, הסעד הארגוני הוא "שיבוץ מחדש" ולא הדחה, כאמור בסעיף 11(ב) להלן — כלומר, העברה למקום מתאים יותר בארגון תוך שימור מלוא ההון והזכויות שנצברו, ולא סילוק. במקביל למסלול הרגיל, קיים מסלול הכתרה אוטומטי ונפרד — מעמד "נאמן מלוכה" (Royal Member) שבסעיף-קטן ד' להלן — המוקנה אורגנית לשותף שהקים שרשרת גיוס אישית בת שלושה דורות, ללא תלות במסלול הצמיחה הרגיל. תקני האיכות והביצועים החלים על השותף לאורך כל מסלול זה, ותקופת הריפוי הניתנת לו קודם למיצוי תוצאות, מפורטים בסעיף-קטן ה' להלן.

א כללי הצמיחה וההתקדמות — לפי הסכם זה בלבד

הפניות

סעיף 3(ב)

סעיף 11(ב)

מסמך ההתקשרות הנפרד

כללי הביצועים, הצמיחה וההתקדמות של השותף הם אלה הקבועים בהסכם זה בלבד: ההכשרה הייעודית המקוצרת (סעיף 3(ב)), צמיחה באמצעות הרחבת הצוות ומעבר לתפקיד ניהולי בכיר יותר בשיקול דעת הארגון (סעיף-קטן ב' להלן), שיבוץ מחדש חלף הדחה (סעיף 11(ב)) ומעמד נאמן המלוכה (סעיף-קטן ד' להלן). לא קיים בהסכם זה סולם קידום או ותק גנרי; תוארו ותפקידו של השותף נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד בלבד.

ב צמיחת השותף באמצעות הרחבת צוותו; מעבר לתפקיד ניהולי בכיר יותר בארגון — שיקול דעת בלעדי של הארגון

הפניות

סעיף 4(א)

סעיף 3(ב)

סעיף 6(ח)

נספח ד'

צמיחתו של שותף המביא צוות משלו מתבטאת ביכולתו לגייס ולהביא לארגון שותפים ואנשי צוות מתאימים נוספים, בהתאם למדרג השכבות שבסעיף 4(א) ולשרשרת הגיוס שבסעיף-קטן ד' להלן. כל שותף או איש צוות שהובא כאמור, לרבות מי שהובא לתפקיד ניהולי המפקח מטעם השותף המביא על אנשי צוות, על תקשורת מול לקוחות או על פרויקטים בשם הארגון, יעבור בעצמו את הליך הסינון וההכשרה הייעודית המקוצרת של הארגון לפי סעיף 3(ב), ויעמוד ביעדים הנדרשים ממנו, בטרם יפעיל בפועל סמכות ניהולית על אנשים, לקוחות או פרויקטים במסגרת הארגון. שותף המגייס ומביא שותפים נוספים לארגון כאמור, בין לשכבת הביצוע ובין לשכבות ניהוליות אחרות, רשאי להסכים עם כל שותף שגייס על ניתוב חלק מארנק חלוקת הרווחים האישי של אותו שותף מגויס לטובתו, באמצעות מנגנון ייפוי הכוח

הפיננסי הקבוע בסעיף 6(ח) ובנספח ד' ובכפוף לתנאיו ולתקרתו בלבד, כתמורה פרטית מוסכמת בין השניים בגין הכנסתו של השותף המגויס לארגון או להזדמנויות שבמסגרתו; אין באמור כדי ליצור מנגנון תשלום נוסף או שונה מזה הקבוע בסעיף 6(ח), ואין בו כדי לגרוע מתחולת תנאיו, לרבות תקרת הניתוב הקבועה שם. מעבר של השותף עצמו לתפקיד ניהולי בכיר יותר בתוך הארגון, להבדיל מגידול צוותו החיצוני, אינו זכות אוטומטית המוקנית לפי קריטריון כלשהו, ונתון לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון בכל מקרה ומקרה.

ד מעמד נאמן המלוכה (Royal Member)

הפניות
סעיף 4(ב)
סעיף 6(ג)
מסמך ההתקשרות הנפרד
סעיף 1

מעמד נאמן המלוכה האישי מוקנה באופן טבעי, אורגני ואוטומטי, ומופעל בהגיע שרשרת הגיוס האישית של השותף לדור שלישי (3) של שותפים — דור ראשון שגויס וצורף לארגון במישרין על ידי השותף, אשר גייס וצירף דור שני, אשר גייס וצירף דור שלישי — באופן אחיד בכל קבוצות ההפעלה. למען הסר ספק, "גיוס" ו"שרשרת הגיוס" לעניין סעיף-קטן זה משמעם שרשרת גיוס עסקי-יזמי בפועל של שותפים עצמאיים נוספים לארגון, שבה כל שותף גויס וצורף במישרין על ידי השותף שקדם לו באותה שרשרת; מניין הדורות נספר בנפרד עבור כל שותף ביחס לשרשרת השותפים שהוא עצמו גייס וצירף אישית לארגון. עם התקיימות התנאי מוכתר השותף רשמית בתואר נאמן מלוכה ומשובץ אוטומטית בדרג התפעולי של ראש המחלקה / ראש האגף — השכבה השלישית (Division) במבנה שבסעיף 4(ב) — ומשתתף מכוח שיבוץ אוטומטי זה בלבד במפל התגמול שבסעיף 6(ג) בשכבה (4) בלבד (ארנק ראש המחלקה), על זכויות התגמול של אותה שכבה; עדכון מסמך ההתקשרות הנפרד בעקבות שיבוץ אוטומטי זה הוא דקלרטיבי בלבד ואינו תנאי לזכאות הכלכלית. הימנותו הנוספת של נאמן מלוכה כאמור בשכבת המאקרו שבסעיפים 4(א)(5) ו-6(ג)(5) (על זכויות התגמול המורחבות של אותה שכבה) טעונה ייעוד נפרד לפי סעיף 1(יז), ואינה נובעת מעצם ההכתרה האוטומטית כשלעצמה. מעמד נאמן המלוכה האישי אינו ניתן להגשה, להענקה או להאצה, ואינו חל על שותף חדש בעת קליטתו; להבדיל, איוש שכבת נאמן מלוכה מבנית הנוצרת בהרחבת המשפך הארגוני לפי סעיף 4(ג) (דרג האחראי על תיאום ראשי מחלקות תחתיו) נעשה במינוי מטה ונרשם במסמך ההתקשרות הנפרד לפי סעיף 1(יז), ואין בו כדי לגרוע ממעמדו ומזכויותיו של נאמן מלוכה שהוכתר לפי סעיף-קטן זה.

ה תקני איכות ותקופת ריפוי סטטית

הפניות
סעיף 12(ח)
סעיף 9
סעיף 8

השותף יבצע את השירותים ברמה מקצועית ההולמת את קבוצת ההפעלה ואת תפקידו, ויתמיד בעדכניות וברלוונטיות בתחומו. מקום שהארגון מזהה ליקוי איכות או ביצועים מהותי, הנבדל מהפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח), ימסור הארגון לשותף הודעה בכתב המתארת את הליקוי, ולשותף תעמוד תקופת ריפוי אחידה של ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום מסירת ההודעה לתיקון הליקוי, בטרם מיצוי תוצאות לפי הסכם זה — למעט הפרות סודיות, אי-שידול או אי-חשיפת מתודולוגיה, המוסדרות בלעדית בסעיף 9, וכן למעט הפרת חובות קניין רוחני, המוסדרת בלעדית בסעיף 8. המטה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה מראש בכתב, לקבוע תקופת ריפוי ארוכה יותר לתפקיד או לליקוי ספציפיים; קיצור תקופת הריפוי האחידה טעון הסכמת השותף בכתב.

סעיף 7 · מבט-על

מסלול הצמיחה — רצף אחד

סעיף 7 אינו מונה דרגות. הוא מתאר את מלוא מסלול הצמיחה האפשרי **כרצף אחד**, ומגדיר את הצמיחה לפי מה שהשותף **עושה** — לא לפי ותק ולא לפי סולם.

1 כניסה

קליטה והכשרה ייעודית מקוצרת

השותף נכנס לארגון ועובר את ההכשרה הייעודית המקוצרת.

סעיף 3(ב)

2 ביצוע

עבודה בפועל על פרויקטים

השתתפות מבוססת פרויקטים; מיקום השכבה נקבע במסמך ההתקשרות הנפרד.

סעיפים 5, 1(ו)

3 פיתוח

בניית צוות והכשרת הדור הבא של השותפים

כאן, לפי הסעיף, מתבטאת הצמיחה בעיקרה. כל מי שמצטרף עובר בעצמו סינון והכשרה.

סעיף 7(ב)

4 שרשרת גיוס

שלושה דורות של שותפים עצמאיים

מסלול נפרד ומקביל למסלול הרגיל, המוביל להכתרת נאמן מלוכה.

סעיף 7(ד)

קושי בין-אישי

הסעד הארגוני הוא שיבוץ מחדש ולא הדחה: העברה למקום מתאים יותר תוך שימור מלוא ההון והזכויות שנצברו — סעיף 11(ב).

מעבר לתפקיד בכיר יותר

מעברו של השותף עצמו לתפקיד ניהולי בכיר יותר, להבדיל מגידול צוותו, **אינו זכות אוטומטית** ונתון לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון בכל מקרה ומקרה — סעיף 7(ב).

אין סולם קידום גנרי

סעיף 7(א) קובע כי כללי הצמיחה הם אלה שבהסכם בלבד, וכי לא קיים בו סולם קידום או ותק גנרי. התואר והתפקיד נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד בלבד.

מקור

סעיף 7, פסקת מבט-על; סעיפים 7(א), 7(ב), 3(ב), 11(ב).

סעיף 7 · הבהרות

גבולות המודל — בקצרה

ארבע השלמות למסלול הצמיחה — כל אחת בדיוק כפי שהיא כתובה בהסכם, בלי דף נפרד לכל אחת.

מי שמובא — עובר את אותו הליך

צמיחתו של שותף המביא צוות משלו מתבטאת ביכולתו לבנות ולהביא לארגון שותפים ואנשי צוות נוספים. אבל הבאה אינה קליטה: **כל מי שהובא — לרבות לתפקיד ניהולי — עובר בעצמו את הליך הסינון וההכשרה של הארגון**, ורק לאחר מכן מפעיל סמכות בפועל. קבוצת ההפעלה, התואר ומיקום השכבה של כל שותף נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד שלו.

מקור סעיף 7(ב); סעיף 3(ב); סעיפים 4(א), 1(ו).

מיקור-משנה — ורק כשותף בארגון

השותף רשאי להיעזר בקבלני משנה לביצוע השירותים בפועל, **ובלבד שהם נקלטים כשותפים נוספים בארגון עצמו**: עוברים סינון מלא לפי סעיף 3, חותמים הסכם שותפות עצמאי משלהם, והארגון לא ימנע אישור באופן בלתי סביר. זהו החריג המפורש והיחיד להוראת ההמחאה הכללית שבסעיף 18(ג). תשלום ביניהם הוא עניינם הפרטי; ביקשו לנתב אותו דרך ארנקי הארגון — ייעשה הדבר **אך ורק** במנגנון ייפוי הכוח שבסעיף 6(ח) ובנספח ד', **בתקרת 20%** מיתרת הארנק.

מקור סעיף 2 (סיפא); סעיף 3; סעיף 6(ח) ונספח ד'; סעיף 18(ג).

שרשרת הגיוס ונאמן המלוכה

שרשרת גיוס עסקי-יזמי בפועל של שותפים עצמאיים נוספים, שבה כל שותף גויס וצורף **במישרין** על ידי השותף שקדם לו — עד שלושה דורות. בהגיעה לדור השלישי, מופעלת אוטומטית ההכתרה לתואר נאמן מלוכה, והשיבוץ בשכבה (4) במפל — **וזו התוצאה היחידה** שהסעיף קושר לשרשרת. זכאות כלכלית בשכבת המאקרו טעונה ייעוד נפרד משלה (סעיף 1(יז)); התואר עצמו הוא תיוג עסקי, לא מעמד ארגוני.

מקור סעיף 7(ד) — לרבות הגדרת "גיוס"; סעיף 4(ב); סעיפים 6(ג)(4)/(5); סעיף 1(יז).

גיוס אינו שידול

סעיף 9(ב) אוסר שידול **לטובת מיזם חיצוני כלשהו** — פנייה לשותף, ספק או לקוח של הארגון ללא היתר בכתב, וזה חל גם על שותף שעזב. סעיף 7 מתאר דבר שונה לגמרי: הבאה **אל תוך** הארגון, דרך הסינון וההכשרה שלו. ההבחנה בין שני הסעיפים היא לאן — לא אם. מעבר לאיסור השידול, אין על שותף שעזב כל הגבלה כללית על עיסוקו, מקום עבודתו או תחום פעילותו.

מקור סעיפים 9(ב), 9(ג2); סעיף 7(ב).

חלק

04

נכסי הארגון וחובות ההגנה

בעלות בקניין רוחני והמחאתו; סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה; והגנת מידע וחובות האבטחה.

8. קניין רוחני — בעלות והמחאה · 9. סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה · 10. הגנת מידע וחובות אבטחה



©2026 LOS GARDIOS GROUP

סעיף 8 · לפני הנוסח המלא

קניין רוחני — למי שייך מה שיצרת

סעיף 8 מבחין בין שלוש קטגוריות שונות במהותן. מעמד כשותף, כשלעצמו, אינו הופך כל רעיון שהוגה השותף לקניין הארגון — התרשים הבא ממחיש היכן עובר קו הגבול, ובאיזו קטגוריה חל מנגנון הסיווג. הוא אינו מחליף את הסעיף המלא, ואינו משמיט אף תנאי, מועד או חריג הקבועים בו.

קטגוריה 3

רעיונות פרטיים ועצמאיים

רעיון שאינו נמנה על הקטגוריות האחרות נותר בבעלות מלאה (100%) של השותף — מעצם ההגדרה, לא כחריג הטעון גילוי או אישור.

לדוגמה: רעיון עצמאי שאינו קשור לפרויקט, ללקוח או להכשרה של הארגון. סעיף 8(א), (ט).

קטגוריה 2

רעיונות שפותחו בהכשרה או בהסתמכות ארגונית

רעיון שפותח במסלול הכשרה ייעודי של הארגון (כגון מסלול המייסדים), או תוך הסתמכות מהותית על נכס ארגוני ספציפי ומזוהה — לא למידה, ניסיון או השראה מקצועית כללית — טעון סיווג (ראו השלבים להלן).

לדוגמה: מיזם שפותח בתהליך פיתוח המיזמים של בית הספר. סעיף 8(ג).

קטגוריה 1

תוצרי עבודה ארגוניים

תוצר עבודה שנוצר תוך ביצוע עבודה בפועל עבור הארגון, פרויקט או לקוח — שייך לארגון באופן אוטומטי, כ"יצירה מוזמנת".

לדוגמה: קונספט קמפיין עבור לקוח הארגון. סעיף 8(ב).

מנגנון הסיווג בשני השלבים הבאים חל **אך ורק על קטגוריה 2**. תוצרי עבודה ארגוניים (קטגוריה 1) שייכים לארגון ללא סיווג נוסף; רעיון עצמאי (קטגוריה 3) אינו נכנס למנגנון הסיווג כלל, ואינו טעון גילוי או אישור לשם שימור בעלות השותף בו.

1

מתי בכלל חל מנגנון הסיווג? מתקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים — לא נדרשים שניהם במצטבר:

- ☐ פותח באופן ממשי כחלק ממסלול הכשרה ייעודי של הארגון (למשל מסלול המייסדים בבית הספר), תוך שימוש ממשי במתודולוגיה או בליווי הארגון

— או —

- ☐ פותח תוך הסתמכות מהותית על מידע סודי, הזדמנות עסקית או משאב **ספציפי ומזוהה** של הארגון שנוצל בפועל ליצירתו — לא גישה כללית בלבד למשאבי הארגון, ניסיון מקצועי או השראה רגילה

לא מתקיים אף אחד מהשניים? הרעיון הוא רעיון עסקי פרטי ועצמאי (קטגוריה 3) — בבעלותך המלאה כבר עכשיו, ללא צורך בגילוי, בבקשה או באישור; למידה, ניסיון, כישורים או השראה מקצועית רגילה שנצברו תוך כדי העבודה, כשלעצמם, אינם משנים זאת. המנגנון נעצר כאן — אין להמשיך לשלב 2.

סעיף 8(ג), (ט)

פרויקט חיצוני עצמאי שהתקיים והושלם באופן עצמאי **לפני** ההצטרפות, וגולה בכתב בעת הקליטה — אינו הופך לקניין הארגון מכוח הגילוי כשלעצמו. המשך פיתוחו לאחר ההצטרפות נבחן מחדש לפי התנאים שלעיל.

סעיף 8(יח)

2

סיווג המטה — שני תנאים מצטברים, גם יחד

- ☐ גילוי בכתב לארגון ובקשת סיווג — בעת הקליטה, או בפנייה נפרדת בכתב לפני תחילת/המשך העבודה על הרעיון
- ☐ אישור מוקדם ומפורש **בכתב מהמטה**, המסווג את הרעיון כ"קנה מידה פרטי"

בהעדר בקשת סיווג ואישור מוקדם בכתב — **רעיון שהגיע לשלב זה** (כלומר, שעבר את שלב 1) מסווג כברירת מחדל כקנה מידה תאגידי. ברירת מחדל זו אינה חלה על רעיון שלא הגיע לשלב זה מלכתחילה (קטגוריה 3), שנותר בבעלות השותף בכל מקרה. הנטל להשיג את הסיווג והאישור מוטל על השותף בלבד.

סעיף 8(ד)

בכפוף לשני התנאים לעיל

קנה מידה פרטי

100% בבעלותך המלאה

- **מסלול 1:** פיתוח עצמאי, שכירת הארגון כלקוח חיצוני — 100% בבעלותך, 0% לארגון (סעיף 8(ו)(1))
- **מסלול 2:** העברת הבעלות לארגון — תמורת תגמול כמנהל הפרויקט, לפי סעיף 6(ג)(2) (סעיף 8(ו)(2))

ברירת המחדל לקטגוריה 2

קנה מידה תאגידי

- הבעלות המלאה עוברת לארגון, כ"יצירה מוזמנת" — לפי מנגנון ההמחאה (סעיף 8(יב))
- איסור מוחלט להוציא מהארגון — לרבות לצורך גיוס משקיעים (סעיף 9(ג1))

התייעצות הדדית ושימוש חוזר — לדוגמה, שותף המבקש להשתמש שוב בקונספט שפותח עבור לקוח א' פונה תחילה למטה בכתב, לבירור זכויות לקוח, בלעדיות, סודיות וניגוד עניינים. באותו אופן, הארגון המבקש לעשות שימוש חוזר ברעיון שבבעלות השותף פונה לשותף ומתעד את הסכמתו. הבעלות קובעת רק את נקודת המוצא — לא זכות ניצול בלתי מוגבלת כלפי הצד האחר.

סעיף 8(י)

בכל קטגוריה — לרבות רעיון עצמאי לחלוטין (קטגוריה 3) לקוחות, אנשי קשר, לידים ורשת הארגון שהגיעו לידיעתך דרך תפקידך נשארים תמיד קניינו הבלעדי של הארגון — גם אם הרעיון עצמו שלך במלואו. לדוגמה: בעלות מלאה ברעיון הסטארט-אפ אינה מקנה זכות לפנות ללקוח שהכרת דרך הארגון לצורך אותו סטארט-אפ. זהו איסור עצמאי, נוסף על איסור אי-השידול הנפרד שבסעיף 9(ב). סעיף 8(יא)

מקור

סעיף 8(א)–(יא), (יח). מנגנון ההמחאה, היצירה המוזמנת וויתור הזכות המוסרית: סעיף 8(יב)–(יג). מנגנון הסודיות לרעיונות עסקיים: סעיף 8(יד).

נוסח מלא

קניין רוחני — בעלות והמחאה

א תכלית ושלוש הקטגוריות

תכלית סעיף זה היא להסדיר את הבעלות בתוצרי עבודה, ברעיונות עסקיים ובקניין רוחני הנוצרים בקשר לפעילות השותף, תוך הבחנה ברורה בין שלוש קטגוריות שונות במהותן: (1) תוצרי עבודה ארגוניים — שנוצרו כחלק מביצוע עבודה בפועל עבור הארגון, פרויקטיו או לקוחותיו, המוסדרים בסעיף-קטן ב' להלן; (2) רעיונות עסקיים שפותחו במסגרת הכשרה ארגונית או תוך הסתמכות מהותית על נכסי הארגון — המוסדרים בסעיפים-קטנים ג'–ח' להלן; ו-(3) רעיונות עסקיים פרטיים ועצמאיים, שאינם נמנים על אף אחת מהקטגוריות (1)–(2) לעיל — המוסדרים בסעיף-קטן ט' להלן. מעמדו של אדם כשותף בארגון, כשלעצמו, אינו הופך כל רעיון או מחשבה עסקית שהוא הוגה לקניינו של הארגון; קטגוריה (3) אינה חריג הטעון גילוי, בקשה או אישור כלשהם כתנאי לבעלות השותף, אלא נקודת המוצא לכל רעיון שאינו נמנה בפועל על קטגוריות (1)–(2).

ב תוצרי עבודה ארגוניים — ברירת מחדל ובעלות

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד
סעיף 5(ו)
סעיף 9

כל תוצר עבודה — לרבות, ומבלי למעט, קוד, נכסים קריאטיביים, גרפיקה, עיצובים, קמפיינים, אסטרטגיות, תוכן, דוחות ומסמכים — שיצר, פיתח או חיבר השותף כחלק מביצוע עבודה בפועל עבור הארגון, במסגרת פרויקט, מותג, לקוח או שיבוץ לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החתום, שייך במלואו ובאופן בלעדי לארגון ממועד יצירתו, כ"יצירה מוזמנת" (Work Made For Hire), לפי מנגנוני ההמחאה, היצירה המוזמנת וויתור הזכות המוסרית שבסעיפים-קטנים יב'–יג' להלן. בעלות הארגון בתוצרים כאמור עוברת אליו באופן אוטומטי ומיידי עם תחילת העבודה בפועל עליהם, כאמור בסעיף 5(ו) ("עבודה = הסכמה"). אין באמור כדי לגרוע מהמשך תחולת חובות הסודיות של השותף ביחס לתוצרים כאמור, גם לאחר סיום ההתקשרות, כקבוע בסעיף 9.

ג רעיונות עסקיים — מתי חל המנגנון הארגוני

בנוסף לאמור בסעיף-קטן ב' לעיל, חל מנגנון הסיווג והבעלות הארגוני הקבוע בסעיפים-קטנים ד'–ח' להלן גם על רעיון עסקי או מיזם שפיתח השותף, אשר: (1) פותח באופן ממשי כחלק ממסלול הכשרה ייעודי של הארגון המיועד לפיתוח רעיונות עסקיים ומיזמים — לרבות מסלול המייסדים (Founders' Track) של בית הספר — תוך שימוש ממשי במתודולוגיה, בתוכניות ההכשרה או בליווי הייעודי שמעניק הארגון לצורך כך; או (2) פותח תוך הסתמכות מהותית על נכס ארגוני ספציפי ומזוהה שהגיע לידי השותף אך ורק דרך תפקידו בארגון — מידע סודי

ספציפי של הארגון, הזדמנות עסקית ספציפית ושאינה פומבית של הארגון, או משאב ארגוני ספציפי שנעשה בו שימוש מהותי ליצירת הרעיון — באופן היוצר זיקה ממשית ומהותית בין הרעיון לבין אותו נכס ספציפי, ולא זיקה מקרית או כללית בלבד. עצם היותו של אדם שותף בארגון, כשלעצמו, אינו מספיק כדי להחיל את המנגנון שבסעיפים-קטנים ד'–ח' על רעיון שפיתח; נדרש שהתקיים בפועל אחד התנאים (1) או (2) לעיל. לימוד דבר-מה תוך כדי עבודה עם הארגון, צבירת ניסיון מקצועי, שיפור כישורים, רכישת מתודולוגיה כללית, שימוש בידע מקצועי כללי, או השראה שמקורה בחשיפה מקצועית רגילה לפעילות הארגון — כשלעצמם, ובלא שהתקיים בפועל התנאי שבפסקה (1) או (2) לעיל — אינם מספיקים כדי להחיל את המנגנון שבסעיפים-קטנים ד'–ח' על רעיון עצמאי של השותף, גם אם נצברו או נרכשו במהלך היותו שותף בארגון, ואף אם השותף חשב על הרעיון בעודו שותף בארגון. בפרט, אין בפסקה (2) לעיל כדי להחיל את המנגנון שבסעיפים-קטנים ד'–ח' על רעיון שפותח על יסוד גישה כללית בלבד למשאבי הארגון, להבדיל משימוש מהותי בנכס ספציפי ומזוהה של הארגון עצמו כאמור שם.

ד סיווג המטה: קנה מידה תאגידי מול קנה מידה פרטי — רק ביחס לרעיון שכבר נכנס למנגנון לפי סעיף-קטן ג'

הפניות
סעיף 3(ד)
מסמך ההתקשרות הנפרד

מנגנון הסיווג שבסעיף-קטן זה חל אך ורק על רעיון עסקי או מיזם שמתקיים בו בפועל אחד התנאים שבסעיף-קטן ג' לעיל; רעיון עצמאי שאינו נמנה על סעיף-קטן ג' כלל אינו נכנס למנגנון הסיווג, ואינו טעון סיווג, גילוי או אישור כלשהם לשם שימור בעלות השותף בו במלואה — כאמור בסעיף-קטן ט' להלן. רעיון עסקי או מיזם שמתקיים בו האמור בסעיף-קטן ג' יסווג בידי המטה, בכתב, כ"קנה מידה תאגידי" (Enterprise-Scale) או כ"קנה מידה פרטי" (Private-Scale). שותף המבקש כי רעיון כאמור — שכבר נכנס למנגנון לפי סעיף-קטן ג' — יוכר כקנה מידה פרטי יגלה על כך לארגון בכתב — בעת הקליטה לפי סעיף 3(ד) אם קדם לתחילת ההתקשרות, או בפנייה נפרדת בכתב בטרם המשך פיתוחו אם נוצר או פותח במהלך ההתקשרות — ויבקש את סיווגו ככזה. בהעדר בקשת סיווג ואישור מוקדם ומפורש בכתב מהמטה כאמור, ביחס לרעיון שמתקיים בו האמור בסעיף-קטן ג' בלבד, יסווג אותו רעיון כברירת מחדל כקנה מידה תאגידי; הנטל להשיג את הסיווג והאישור, בטרם תחילת העבודה על הרעיון, מוטל על השותף בלבד. קביעת המטה, משנעשתה ונמסרה לשותף בכתב, תירשם במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי. למען הסר ספק: ברירת המחדל לקנה מידה תאגידי הקבועה בסעיף-קטן זה חלה אך ורק על רעיון שכבר נכנס למנגנון לפי סעיף-קטן ג'; היא אינה חלה על רעיון עצמאי שלא נכנס למנגנון מלכתחילה, שנותר בבעלות השותף במלואה בכל מקרה, ללא תלות בגילוי או באישור, כאמור בסעיף-קטן ט' להלן.

ה קנה מידה תאגידי — תוצאות

הפניות
סעיף 9(ג1)

רעיון, פרויקט או תוצר עבודה שסווג כקנה מידה תאגידי לפי סעיף-קטן ד' לעיל — לרבות מכוח ברירת המחדל הקבועה שם בהעדר בקשת סיווג ואישור כאמור — שייך לארגון במלואו לפי מנגנון ההמחאה, היצירה המוזמנת וויתור הזכות המוסרית שבסעיפים-קטנים יב'–יג' להלן,

ומנוהל תחת מודל התנאים הסטנדרטי של מותג פנימי בארגון. חל איסור מוחלט על השותף להוציא את הדוחות התאגידיים, התבניות או הניתוחים שנבנו במערכות הארגון אל מחוץ לארגון, לרבות לגיוס משקיעים חיצוניים, בהתאם לאיסור הגורף שבסעיף 9(ג1).

ו קנה מידה פרטי — בעלות מלאה ומסלולי מימוש

הפניות

סעיף 6(ג)

סעיף 9

רעיון שאושר מראש ובכתב כקנה מידה פרטי כאמור בסעיף-קטן ד' לעיל נותר, בכל מקרה, בבעלות מלאה (100%) של השותף, כל עוד לא בחר השותף להעביר את בעלותו בו לארגון לפי פסקה (2) להלן. ביחס לרעיון כאמור, פתוחים בפני השותף שני מסלולים חלופיים, לפי בחירתו: (1) פיתוח עצמאי מלא, תוך שכירת שירותי הארגון כלקוח חיצוני רגיל. השותף רשאי לפתח את הרעיון באופן עצמאי לחלוטין, ולשכור לצורך כך את קבוצות ההפעלה הפנימיות של הארגון כלקוח פנימי — בדיוק כפי שהיה שוכר כל ספק חיצוני אחר — כנגד ריטיינר או תנאים מסחריים מוסכמים הנקבעים בהסכם נפרד, בשיעורים שוקיים או מוסכמים כמקובל, ולא במימון הארגון. במסלול זה שומר השותף על מלוא (100%) הבעלות ברעיון ובמותג או בעסק שיפותחו על בסיסו, ואינו נדרש להעביר את בעלותו לארגון; הארגון אינו נוטל אחוז כלשהו (0%) מרווחי אותו פרויקט. גובה הריטיינר, היקפו וכיסויו את עלויות המשאבים הפנימיים המוקצים נקבעים במלואם באותו הסכם נפרד בין השותף לבין הקבוצות הפנימיות המועסקות; הריטיינר האמור אינו חלק ממפל התגמול שבסעיף 6(ג) ואינו גורע או מוסיף לחלוקת הרווחים של השותף או של אותן קבוצות בהתקשרויות אחרות שלהם. (2) העברת רעיון בקנה מידה תאגידי לבעלות הארגון, כנגד תגמול כמנהל הפרויקט. מקום שהרעיון הוא, לפי טיבו והיקפו, בקנה מידה תאגידי, רשאי השותף לבחור להעביר את בעלותו בו לארגון, ובמקרה זה יסווג הרעיון כקנה מידה תאגידי כאמור בסעיף-קטן ה' לעיל, וזאת כנגד תגמול השותף כמנהל הפרויקט (Project Manager) של אותו פרויקט הספציפי — קרי, זכאות לתגמול הקבוע בסעיף 6(ג)(2) (ארנק מנהל הפרויקט) בגין אותו פרויקט, בהיקף המותאם לגודל, למורכבות ולתרומת הרעיון, בדיוק כפי שהיה מתוגמל כל שותף אחר היוזם או מנהל פרויקט דומה בארגון, ולא בתגמול נוסף או שונה מכוח עצם היותו הוגה הרעיון. ללא תלות במסלול הנבחר, כל נהלי העבודה, הדוחות והמתודולוגיה שאליהם נחשף השותף אגב מי מהמסלולים דלעיל נותרים סודיים לפי סעיף 9.

ז שחרור קניין רוחני מתוך רצון טוב (Good-Faith IP Release)

מבלי לגרוע מברירות המחדל שבסעיפים-קטנים ב' ו-ד' ומהצורך באישור מוקדם בכתב כאמור בסעיף-קטן ד', הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מוגבל, ובמפורש ללא כל חובה משפטית, לשחרר בדיעבד את בעלותו ברעיון או בתוצר עבודה שנוצר בקשר לפעילות השותף ושהוא בבעלות הארגון מכוח ברירת המחדל, ולהשיב את הבעלות בו אל השותף שיצר אותו, מכל קבוצת הפעלה, מקום שהמטה סבור כי אין לו תוחלת בקנה מידה תאגידי. שחרור זה אינו זכאות מחייבת ואינו תחליף לאישור המוקדם הנדרש לפי סעיף-קטן

ד'; לשותף אין כל תביעה או זכות לפיצוי אם הארגון יסרב לשחרר רעיון כלשהו, וסעיף-קטן זה אינו יוצר אינטרס הסתמכות. למען הסר ספק, רעיון שאושר מראש ובכתב כקנה מידה פרטי לפי סעיף-קטן ד' היה ונותר בבעלות השותף, ואין צורך ב"שחרור" לגביו.

ח התקשרות לקוח פנימי ומניין התקשרויות

הפניות

סעיף 4(ז)

מסמך ההתקשרות הנפרד

שותף רשאי להחזיק במקביל רעיונות והתקשרויות בקנה מידה תאגידי ובקנה מידה פרטי; כל אחד מהם מסווג ומוסדר בנפרד לפי סעיפים-קטנים ד'–ו' לעיל. רעיון בקנה מידה פרטי המנוהל כהתקשרות לקוח פנימי נמנה במניין התקשרויותיו המקבילות של השותף לפי סעיף 4(ז), ויגולה ויתועד במסמך ההתקשרות הנפרד החתום ככל פרויקט אחר.

ט רעיונות עסקיים פרטיים ועצמאיים — בעלות שאינה נגרעת ממעמד השותף

הפניות

סעיף 9

מסמך ההתקשרות הנפרד

רעיון עסקי, מיזם או תוצר עבודה שאינו נמנה על אף אחת מהקטגוריות שבסעיפים-קטנים ב' ו-ג' לעיל — קרי, שלא נוצר כחלק מביצוע עבודה בפועל עבור הארגון, ואינו רעיון עסקי שמתקיים בו האמור בסעיף-קטן ג' — נותר בבעלותו המלאה (100%) של השותף, כשהיה, ואינו הופך לקניינו של הארגון בשום שלב ובשום נסיבות: לא מכוח מעמדו של השותף כשותף בארגון גרידא, ולא מכוח אי-גילויו, אי-בקשת סיווג לגביו, או היעדר אישור מהמטה ביחס אליו, כל עוד הרעיון אינו מקיים בפועל ממילא את התנאים שבסעיף-קטן ג' לעיל. אין בסעיף-קטן זה כדי לגרוע מ-(1) חובת הגילוי החלה על השותף לצורך בדיקת ניגודי עניינים לפי סעיפים 3(ד) ו-4(ז), שאינה כשלעצמה תנאי לבעלות השותף ברעיון כאמור, ושהפרתה עשויה להקים לארגון סעד לפי אותם סעיפים או לפי הוראות ההסכם החלות על הפרה — אך לא, כשלעצמה, בעלות בקניין רוחני שאינו שייך לארגון ממילא לפי סעיף-קטן זה; (2) הגבלות השימוש במשאבי הארגון, במידע סודי שלו, בהזדמנויותיו העסקיות או בקשריו — לרבות לקוחותיו, אנשי הקשר שלו ורשת קשריו העסקית — כאמור בסעיף-קטן יא' ובסעיף 9 להלן, החלות על השותף ללא תלות בבעלותו המלאה ברעיון עצמו; ו-(3) כל מגבלה חוזית ספציפית אחרת החלה על השותף לפי הסכם זה או לפי מסמך ההתקשרות הנפרד שלו.

י התייעצות הדדית ושימוש חוזר

מקום שהשותף מבקש לעשות שימוש חוזר ברעיון, בקונספט או בתוצר עבודה שמקורם בפועל בפרויקט ארגוני — לרבות לצורך פרויקט אחר, לקוח אחר או מיזם פרטי — יפנה לכך תחילה למטה בכתב, על מנת לברר אם קיימת מניעה, לרבות זכויות לקוח, בלעדיות חוזית, סודיות, ניגוד עניינים או זכות צד שלישי, בטרם ביצוע השימוש החוזר. באופן דומה, מקום שהארגון מבקש לעשות שימוש חוזר, לפתח או לנצל מסחרית רעיון שמקורו בשותף ושבעלותו המלאה נותרה בידי השותף לפי סעיף-קטן ו' או ט' לעיל, יפנה הארגון אל השותף בעניין, ושימוש כאמור טעון הסכמת השותף בכתב, רישיון, המחאה או הסדר מסחרי מתועד אחר, לפי העניין; בעלות הארגון בתוצר עבודה או ברעיון כלשהו, ועצם היות השותף חלק מהארגון, אינן מקנות לארגון מאליהן רישיון או היתר לנצל רעיון שבבעלותו המלאה של השותף. בעלות ברעיון,

כשלעצמה, אינה מקנה לצד שכנגד זכות בלתי מוגבלת לנצל את קניינו של הצד האחר; היא קובעת את נקודת המוצא לזכויות, ואינה גורעת מחובת כיבוד הזכויות החוזיות, הסודיות, זכויות הלקוח וניגודי העניינים של הצד האחר. חובת הפנייה למטה לפי סעיף-קטן זה חלה אך ורק על שימוש חוזר ברעיון, בקונספט או בתוצר עבודה שמקורם בפועל בפרויקט ארגוני כאמור לעיל; אין בסעיף-קטן זה כדי לחייב את השותף לפנות למטה או לקבל את אישורו כתנאי לשימוש בידע מקצועי כללי, בכישוריו, בניסיונו, או ברעיון עסקי עצמאי גרידא כאמור בסעיף-קטן ט' לעיל, שמקורם אינו בפרויקט ארגוני.

יא כלל חסימה הרמטי — לקוחות, אנשי קשר ורשת הארגון אינם "רעיון בקנה מידה פרטי" לעולם

הפניות

סעיף 8

סעיף 9(ב)

סעיף 9

בעלות מלאה ברעיון בקנה מידה פרטי, וכן סיווגו ככזה לפי סעיפים-קטנים ד'–י' לעיל, אינם מקנים לשותף כל זכות לפנות אל לקוח, איש קשר, ליד (Lead), שותף עסקי או כל גורם אחר ברשת הקשרים בפועל של הארגון — קרי, מי שהגיע לידיעת השותף או שנוצר עמו קשר דרך פעילותו, תפקידו או גישתו במסגרת הארגון — ולא לנצלו, לשתף עמו פעולה או להתקשר עמו בעסקה פרטית או עצמאית כלשהי, בין בעצמו ובין באמצעות גורם קשור. זאת משום שקשרי הלקוחות, אנשי הקשר, הלידים והרשת העסקית של הארגון נותרים, בכל עת ולכל דבר ועניין, קשריו וקניינו העסקי הבלעדי של הארגון, ללא יוצא מן הכלל — ואין בבעלות מלאה של השותף ברעיון עצמו, לרבות מכוח סעיף-קטן ט' לעיל, כדי לשנות זאת. איסור זה עומד בעינו כאיסור עצמאי בסעיף 8 זה, נוסף על איסור אי-השידול הנפרד שבסעיף 9(ב), ואינו מותנה בו ואינו נגרע ממנו. למען הסר ספק, האיסור חל על יזום פנייה, שידול, שימוש במידע סודי של הארגון אודות אותו קשר, או ניצול מידע או הזדמנות עסקית שהגיעו לידי השותף אך ורק דרך תפקידו בארגון — ואינו חל על מקרה שבו לקוח, איש קשר, ליד או שותף פנה באופן עצמאי, מיוזמתו הבלעדית ובלא כל פנייה, שידול או שימוש במידע סודי מצד השותף, אל השותף לאחר סיום התקשרותו עם הארגון; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 9 ביחס לשימוש במידע סודי או להפרתו.

יב יצירה מוזמנת; המחאה חלופית

במידה המרבית המותרת בדין החל, כל תוצר עבודה בר-הגנה בזכויות יוצרים שנוצר בקשר לפעילות השותף בארגון וששייך לארגון מכוח סעיף-קטן ב' לעיל (או שסווג כקנה מידה תאגידי לפי סעיף-קטן ה' בהעדר אישור חריג), ייחשב "יצירה מוזמנת" (Work Made For Hire) עבור הארגון. ככל שתוצר עבודה כלשהו אינו עונה להגדרה זו לפי הדין החל, השותף ממחה בזאת באופן בלתי חוזר, ומתחייב להמחות, את מלוא הזכות, הבעלות והעניין בו לארגון, בתוקף אוטומטי ממועד היצירה, ללא תמורה נוספת מעבר לתגמול הקבוע בסעיף-קטן ו'(2) לעיל, ככל שרלוונטי.

יג זכויות מוסריות

במידה המרבית המותרת בדין החל, השותף מוותר על כל זכות מוסרית (לרבות זכות הייחוס וזכות השלמות) בתוצרי עבודה השייכים לארגון כאמור בסעיף-קטן ב' או ה' לעיל. מקום שזכויות אלה אינן ניתנות לוויתור לפי הדין החל, מעניק השותף לארגון רישיון בלתי חוזר, בלעדי, כלל-עולמי ופטור מתמלוגים, המספיק לניצול, שינוי והתאמה של תוצרי העבודה ללא הגבלה הנובעת מזכויות אלה.

יד רעיונות עסקיים — מנגנון סודיות וסוד מסחרי

מאחר שרעיון עסקי ערטילאי אינו, דרך כלל, בר-הגנה כקניין רוחני עצמאי ברוב שיטות המשפט, בעלות הארגון ברעיון עסקי של השותף השייך לארגון מכוח סעיפים-קטנים ג'–ד' לעיל פועלת כ-(1) חובת סודיות ואי-שימוש של השותף ביחס לאותו רעיון, ו-(2) המחאה של כל תוצר בר-הגנה הנובע מפיתוח הרעיון (קוד, תוכן, עיצובים או מסמכי אסטרטגיה), ולא כתביעת בעלות עצמאית ברעיון עצמו.

טו שימור זכויות סטטוטוריות בלתי ניתנות לוויתור

הפניות
סעיף 8

אין בסעיף 8 זה כדי לגרוע מזכות תגמול סטטוטורית בלתי ניתנת לוויתור, ככל שתקום לשותף מכוח דין קוגנטי החל עליו. זכות כאמור, ככל שתקום, שורדת באופן עצמאי ואינה גורעת מהמחאת יתר הזכויות לפי סעיף זה.

טז תוצרי לקוח בסיום התקשרות

בהתאם למסגרת מחזור חיי הלקוח של הארגון, מקום שתוצרי העבודה של השותף מהווים חלק ממסירה ללקוח חיצוני, בסיום ההתקשרות עם הלקוח זכאי הלקוח אך ורק לתוצרי הקצה הסופיים והחתומים (קבצים קריאטיביים סופיים, קוד משוחרר, דוחות קמפיין סופיים), ולא למודלים, מסמכי אסטרטגיה או מתודולוגיה שבבסיסם. עיקרון זה חל בהיקש גם על יחסי השותף עם הארגון: רק תוצרי עבודה גמורים ומסורים — ולא קובצי עבודה, מודלים פנימיים או מתודולוגיה — מגיעים לצד שכנגד בהעדר הסכם נפרד בכתב.

יז ניסוח אגנוסטי-פלטפורמה

הפניות
סעיף 8
סעיף 1

שום הוראה בהסכם זה, לרבות סעיף 8 זה, אינה מזהה או תלויה בתוכנה, מודל בינה מלאכותית, פלטפורמת פרסום או ספק ספציפיים; כל התייחסות טכנולוגית היא גנרית לפי סעיף 1(יט).

יח גילוי אינו שקול להעברת בעלות; פרויקטים חיצוניים שקדמו לקליטה

הפניות
סעיף 3(ד)

פרויקט, רעיון או מיזם חיצוני שהתקיים באופן עצמאי ומוגמר בטרם קליטת השותף לארגון, ושגולה על ידי השותף בכתב בעת קליטתו כאמור בסעיף 3(ד), אינו הופך לקניינו של הארגון בשום שלב מכוח הגילוי כשלעצמו; בעלות השותף בו, כפי שהייתה במועד הגילוי, אינה

משתנה כתוצאה מהקליטה או מהגילוי. גילוי כאמור נועד לבדיקת ניגודי עניינים מראש בין אותו פרויקט לבין פעילות הארגון, ואינו, כשלעצמו, בקשה לסיווג, אישור או העברת בעלות; אלה טעונים, ככל שהשותף מבקשם, פנייה נפרדת כאמור בסעיף-קטן ד׳ לעיל. כל המשך פיתוח, שינוי מהותי או הרחבה של אותו פרויקט, רעיון או מיזם בקשר לפעילות השותף בארגון, מרגע קליטתו ואילך, נבחן מחדש לפי סעיפים-קטנים ב׳–ג׳ לעיל, ככל שיש בהמשך הפיתוח כדי להכניסו לגדר אחת הקטגוריות שם; שינויים שאינם עונים לכך נותרים ברשות השותף כרעיון עצמאי לפי סעיף-קטן ט׳.

נוסח מלא

סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה

א סודיות

השותף ישמור בסודיות מוחלטת את כל המידע הסודי, ולא ישתמש בו אלא לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה.

ב אי-שידול

איסור מוחלט חל על השותף — פעיל או שעזב, מכל קבוצת הפעלה — לשדל, לפנות אל, לקחת או להשתמש בספקים, בשותפים או בלקוחות הארגון לטובת כל מיזם חיצוני, ללא היתר מוקדם בכתב מהארגון.

ג אי-חשיפת מתודולוגיה (איסור לא-גיאוגרפי)

הארגון אינו מטיל מגבלה גיאוגרפית על מקום עבודתו העתידי של שותף עוזב. במקום זאת, איסור מוחלט וקבוע חל על שיתוף, הוראה, העברה או חשיפה של כל חלק ממסגרת הארגון, תוכניות ההכשרה, נהלי העבודה, המתודולוגיות, הארכיטקטורות הטכניות, הקריאטיביות או השיווקיות, או הפרוטוקולים הפנימיים — בפני כל גורם חיצוני.

ג1 איסור ייצוא מוחלט — כולל לצורכי גיוס השקעה

מבלי לגרוע מסעיפים-קטנים א׳ וג׳, איסור מוחלט וללא כל חריג חל על הוצאה, ייצוא, העתקה, שיתוף, שידור או מסירה של קבצי הארגון, תבניותיו, דוחותיו, נהלי העבודה שלו או כל חומר מתודולוגי פנימי אחר — אל מחוץ לארגון, לכל מטרה, לרבות במפורש לצורך גיוס השקעה, גם עבור מיזם עצמאי ונפרד שאינו קשור לארגון. האיסור מוחלט וללא חריג, כולל ללא חריג לבדיקת נאותות של משקיעים במיזם אחר של השותף; אין לשותף טענת הכרח, נחיצות עסקית או תום לב המצדיקה סטייה ממנו.

ג2 היקף חופש הפעולה של שותף לאחר עזיבתו

הארגון אינו מטיל על שותף שעזב שום הגבלה כללית על עיסוקו, מקום עבודתו, תחום פעילותו או מסגרת ההעסקה או ההתאגדות העתידיים שלו, מכל סוג. המגבלות היחידות החלות על שותף שעזב הן אלה שבסעיפים-קטנים ב׳ עד ג1 לעיל ובסעיף 8(יא) בלבד: איסור שידול לקוחות, שותפים, ספקים או אנשי קשר של הארגון; איסור שימוש, הוראה או חשיפה

הפניות

סעיף 8

סעיף 13

של מתודולוגיה, תוכניות הכשרה, נהלי עבודה או מסגרות פנימיות של הארגון; ואיסור שימוש במידע סודי או בסודות מסחריים, לרבות ייצואם או שיתופם. הוראות אלה — ורק הן — ממשיכות לחייב את השותף לאחר עזיבתו, לתקופת השרידות הקבועה בסעיף 13.

ד ניתוק גישה בתוך 60 שניות

הפניות
סעיף 12(ז)

כל זיהוי של חבלה, הדלפה, זיוף נתונים או הפרת סודיות מצד השותף, מכל קבוצת הפעלה, מפעיל שלילה אוטומטית של הרשאות הגישה שלו בכלל מערכות Neuron OS בתוך 60 שניות מרגע הזיהוי. זהו מענה אבטחתי מיידי, נבדל מסיום ההסכם ואינו מסיים אותו כשלעצמו; סיום ההסכם בגין ההתנהגות שהובילה לניתוק מוסדר בסעיף 12(ז)(2).

ה חובת אבטחה מונעת

הפניות
סעיף 10
סעיף 10(ז)

מעבר למנגנון הניתוק התגובתי לעיל, על השותף חובה אקטיבית לנקוט אמצעי מנע סבירים לשמירה על מידע סודי, נתוני לקוחות או הרשאות גישה שהופקדו בידיו (סעיף 10), לרבות אחריותו לרשלנות אבטחתית לפי סעיף 10(ז).

ו

הפניות
סעיף 9
סעיף 8
סעיף 10

הארגון משקיע משאבים, זמן וממון ניכרים, באופן שוטף ומתמשך, בבניית סוגי הנכסים המפורטים בטבלה שלהלן, המהווים את התשתית שעליה נשענת הצלחת השותף ופעילות הארגון בכללותה. תיאור מלא ומפורט של היקף ההשקעה בכל אחד מסוגי הנכסים לעיל מובא במדריך השותף.

סוג הנכס	תיאור ההשקעה הארגונית
הון אנושי	איתור, סינון, גיוס, הכשרה וקליטה של שותפים וצוותי עבודה במסלולי בית הספר ובליווי השוטף הניתן לכל שותף.
רשת קשרים עסקית	פיתוח המותגים, המוניטין ומערך הלקוחות, השותפים והספקים של הארגון, שמהם נגזרות הזדמנויות הרווח של השותף.
מידע סודי ומתודולוגיה קניינית	תבניות העבודה, נהלי העבודה (SOPs), מאגרי הקבצים והמתודולוגיה הקנייניים (סעיף 9 להסכם זה).
הון קניין-רוחני וטכנולוגי	מערכת Neuron OS, הקוד, המודלים והכלים הקנייניים של הארגון (סעיף 8 להסכם זה).
תשתית ארגונית ואבטחת מידע	מנגנוני אבטחת המידע, הביטוח והגנת הנתונים הנדרשים מכל שותף (סעיף 10 להסכם זה).
נכסי מחקר ואסטרטגיה	תוכניות העבודה, המחקר והאסטרטגיה שנבנו עבור פעילותו הספציפית של השותף.

הפניות
סעיף 9(ב)
סעיף 9(א)

ז נכסים אלה הם נכסים משותפים לארגון ולכלל קהילת השותפים, שהצלחת ההתקשרות בין הצדדים תלויה בשמירתם

השותף מתחייב שלא לפגוע בהם, ומכיר בכך שפגיעה מכוונת ובזדון באחד מסוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (ו) — ובכלל זה גזילת לקוחות, ספקים או שותפים בניגוד לסעיף 9(ב), חשיפה, הדלפה או ייצוא של מידע סודי או מתודולוגיה קניינית בניגוד לסעיף 9(א) ו-(ג), הפרת חובות הקניין הרוחני שבסעיף 8, או פגיעה זדונית בנתוני הארגון או במערכותיו לפי סעיף 10 — פוגעת לא רק בארגון אלא בכלל קהילת השותפים הנשענת על אותה השקעה משותפת.

סעיף 8
סעיף 10

ח פיצוי בגין פגיעה מכוונת ובזדון בלבד

חובת הפיצוי הקבועה בסעיף-קטן זה חלה אך ורק על פגיעה מכוונת ובזדון באחד מסוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (ו) לעיל, ולא על טעות, רשלנות או כשל בביצוע שנעשו בתום-לב. שותף שפעל בתום-לב וטעה בתמימות בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה לא יחויב בפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף-קטן זה; שותף שפגע במכוון ובזדון באחד הנכסים האמורים יחויב לפצות את הארגון על כך — במטרה להגן על ההשקעה המשותפת ועל קהילת השותפים, ולא להעניש על מעשה שלא נעשה בזדון. הפר השותף כאמור, בזדון, התחייבות מהתחייבויותיו לפי סעיף 8 (קניין רוחני), 9(א)–(ג) (סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה) או 10 (הגנת מידע ואבטחה) להסכם זה, ביחס לנכס מסוים מבין סוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (ו), ישלם השותף לארגון פיצוי מוסכם בגין הפגיעה באותו סוג נכס — אומדן מוקדם וכן, שנעשה בתום לב, של מינימום הנזק שגורמת פגיעה כאמור — בסך שלא יפחת ממאה אלף שקלים חדשים (100,000 ₪) בגין כל הפרה (או שווי הסכום במטבע מדינת השותף, לפי השער היציג של בנק ישראל במועד ההפרה), ללא צורך בהוכחת גובה הנזק בפועל, וכרצפה בלבד: ככל שנזקו הממשי של הארגון עולה על סכום זה, רשאי הארגון לתבוע את מלוא נזקו בפועל. פגיעה הפרה אחת, או מסכת מעשים אחת, ביותר מסוג נכס אחד כאמור, לא ייגבה בגינה פיצוי מוסכם נפרד בעבור כל סוג נכס, אלא פיצוי מוסכם אחד בגובה הסכום הגבוה ביותר מבין הנכסים שנפגעו, מבלי לגרוע מזכות הארגון לתבוע את מלוא נזקו הממשי ככל שהוא עולה על כך. סכומים המגיעים לארגון לפי סעיף זה ניתנים לקיזוז מכל סכום שטרם שולם לשותף, כאמור בסעיף 6(יא) להלן.

הפניות
סעיף 8
סעיף 6

ט תיקון מזערי ומידתיות

נקבע על ידי ערכאה או בורר מוסמכים כי הסכום הקבוע בסעיף-קטן (ח) אינו אכיף במלואו בנסיבות מסוימות — לרבות בשל היקף מוגבל של פעילות השותף בארגון או של תפקידו בו — יופחת הסכום אך ורק במידה המזערית הנדרשת להפיכתו לאכיף בנסיבות אותו מקרה, ולא יבוטל כליל.

י יישוב סכסוכי סודיות

סכסוכים לפי סעיף 9 זה כפופים למנגנון יישוב הסכסוכים שבסעיף 15.

הפניות
סעיף 9
סעיף 15

נוסח מלא

הגנת מידע וחובות אבטחה

א חובת אבטחה כללית

על השותף, מכל קבוצת הפעלה, להטמיע ולקיים אמצעי אבטחה מנהליים, טכניים וארגוניים סבירים, ההולמים את נתוני הלקוחות, המידע האישי או המידע הסודי שאליהם הוא ניגש — לרבות בקרות גישה סבירות והגנה מפני חשיפה או אובדן בלתי מורשים.

ב הודעה על אירוע אבטחה — בתוך 48 שעות

הפניות
סעיף 9(ד)

על השותף להודיע לארגון בכתב, בתוך 48 שעות מרגע שנודע לו בפועל (לא ממועד האירוע עצמו), על אירוע אבטחה, דליפת מידע או גישה בלתי מורשית — בפועל או בחשד — הנוגעים למידע סודי, לנתוני לקוח או למידע אישי, כדי לאפשר הפעלה מיידית של מנגנוני התגובה של הארגון, כולל ניתוק הגישה שבסעיף 9(ד).

ג היקף טיפול בנתונים — נגזר מקבוצת ההפעלה

קטגוריית הנתונים והגישה למערכות נגזרת אוטומטית מקבוצת ההפעלה של השותף: מסחר — נתוני לקוחות ותנאים מסחריים; שיווק — נתוני קמפיינים, נתוני לקוחות-קצה ואנליטיקה; פיתוח — קוד, נתוני מערכת וגישה טכנית; הפקות-קריאייטיב — נכסים קריאטיביים וחומרי מותג. המטה רשאי, בהודעה בכתב, להרחיב או לצמצם היקף זה לתפקיד ספציפי.

ד ביטוח — אחריות מקצועית וסייבר

על השותף להחזיק כיסוי אחריות מקצועית ו/או סייבר ודליפת מידע בגובה של לפחות 150,000$ ארה"ב (או שווה ערך) לאירוע, מקום שהוא ניגש בפועל לנתוני לקוחות או חברה; המטה רשאי לקבוע מינימום גבוה יותר לתפקידים בעלי חשיפה מוגברת. הארגון רשאי לדרוש בכל עת אישור ביטוח בתוקף מהמבטח — הצהרה עצמית אינה מספיקה.

ה אין תחליף לציות עצמאי

הפניות
סעיף 10
סעיף 14

סעיף 10 אינו פוטר את השותף מחובות ציות עצמאיות לפי דיני הגנת המידע במדינתו — אחריות זו היא שלו בלבד לפי סעיף 14, ואינה נעקבת על ידי הארגון.

הפניות
סעיף 11(ד)
מסמך ההתקשרות הנפרד

ו מדיניות ברירת-מחדל-חוסמת לפלטפורמות, תוכנה ובינה מלאכותית

כברירת מחדל, אסור על השותף להשתמש בכל פלטפורמה, תוכנה או מודל בינה מלאכותית לביצוע עבודתו בקשר לארגון, אלא אם מתקיים אחד משניים: (1) השימוש נעשה דרך חשבון ארגוני מאובטח של הארגון — לא חשבון אישי; או (2) ניתן אישור פרטני מפורש בכתב מנושא משרה בכיר (ראש מחלקה ומעלה, או מי שהואצלה לו סמכות לפי מרשם ההאצלות שבסעיף 11(ד)) לאותו שותף ולאותו שימוש ספציפי — כאשר בסיס האישור (חשבון ארגוני, או פרטי האישור הפרטני ומקור הסמכות) נרשם במפורש במסמך ההתקשרות הנפרד או ברישום אישור פנימי, לצד שם הכלי עצמו — לא רק שם הקטגוריה. כל קלט, פלט או תוצר שנוצר באמצעות כלי כאמור שייך לארגון באופן בלעדי (סעיף 8). שימוש בכלי שלא אושר, שכלל הזנה, אחסון, עיבוד או חשיפה בפועל של מידע סודי, נתוני לקוח או תוצר עבודה — מהווה הפרה מהותית והפרת אבטחה חמורה, כמוה כהפרת סעיף 9(א), לרבות לעניין סעיפים 9(ח) ו-12(ז)(2). שימוש בכלי שלא אושר ללא חשיפה כאמור מהווה גם הוא הפרה מהותית המזכה בזכויות הסיום שבסעיף 12(ז), אך אינה מזכה כשלעצמה בפיצויים המוסכמים שבסעיף 9(ח) — הארגון רשאי לתבוע נזק ממשי שיוכח. אין באמור כדי לגרוע מזכות השותף לבחור באופן עצמאי בכלים גנריים לביצוע עבודתו לפי סעיף 2(ב); דרישת האישור חלה על אופן הטיפול במידע סודי, בנתוני לקוח או בתוצרי עבודה באמצעות אותם כלים — לא על עצם הבחירה בכלי גנרי שאינו כרוך בטיפול כאמור.

סעיף 8
סעיף 9(א)

ז תוצאות רשלנות אבטחתית כללית

מבלי לגרוע מסעיף-קטן ו' בעניין כלי הבינה המלאכותית, התרשלות השותף בקיום חובות האבטחה שבסעיף-קטן א', שגרמה בפועל לאירוע אבטחה, לדליפת מידע או לגישה בלתי מורשית — תיחשב כהפרת סעיף 9 (סודיות) לכל דבר ועניין, לרבות הפיצויים המוסכמים שבסעיף 9(ח) וסמכויות הסיום לאלתר שבסעיף 12(ז).

הפניות
סעיף 9
סעיף 9(ח)
סעיף 12(ז)

חלק

05

סמכויות, החלטות וסיום ההתקשרות

היקף הסמכויות וקבלת ההחלטות; עילות סיום ההתקשרות; והחובות הממשיכות לחול לאחריו.

11. סמכויות, קול וקבלת החלטות · 12. סיום ההתקשרות — פירוק התקשרות שותפית · 13. חובות לאחר סיום

©2026 LOS GARDIOS GROUP

נוסח מלא

סמכויות, קול וקבלת החלטות

א קול — לא קול מכריע

לדעתו, למילתו ולקולו של כל שותף משקל, משמעות וערך ממשיים בדיונים, סיעורי מוחות והחלטות בתוך המחלקות והצוותים. עם זאת, אחוזי הרווח ומעמד השכבה אינם מקנים זכויות הצבעה מחייבות על ממשל הארגון או פעילותו; מנכ"ל התאגיד/האחזקות אינו נדרש לאישור שותף לביצוע החלטות תאגידיות מחייבות.

ב העדר הדחה בהצבעת עמיתים; שיבוץ מחדש

הפניות

סעיף 12

שום רוב מחלקתי או עמיתי אינו רשאי להדיח שותף או לסיים את התקשרותו בהצבעה. הסעד לקושי בין-אישי חמור הוא "שיבוץ מחדש" — העברת השותף לצוות, מותג או קבוצה מתאימים יותר — תוך שמירה מלאה על הונו הצבור וזכויותיו, לרבות יתרת ארנק Neuron OS ומעמד נאמן מלוכה, ככל שהוקנה. המטה בוחן פנייה לשיבוץ מחדש רק אם נתמכה בכתב על ידי 70% לפחות מהמחלקה הרלוונטית — תנאי סף להעברה להכרעת המטה בלבד, לא הצבעת הדחה, ואינו כופה תוצאה. ההחלטה הסופית נתונה לשיקול דעת המטה בלבד; שיבוץ בין קבוצות הפעלה טעון מסמך התקשרות נפרד חדש. מקום שהקושי משקף, לפי שיקול דעת המטה, אי-התאמה רחבה יותר של השותף לארגון בכללותו — זכויות הסיום הרגילות של הארגון (סעיף 12) אינן נגרעות.

ב1 זכות שיבוץ פרויקט חד-צדדית להעדר עמידה בביצועים

הפניות

מסמך ההתקשרות הנפרד

בנפרד משיבוץ מחדש, רשאי המטה, לפי שיקול דעתו ובהודעה מוקדמת בכתב, להעביר התקשרות או פרויקט ספציפיים משותף לשותף אחר, מקום שלא עמד ברצועות הזמן, ביעדי הביצוע או בשביעות רצון הלקוח כנקוב במסמך ההתקשרות הנפרד. זהו אמצעי ניהולי שוטף ביחסי ה-B2B — אינו הפרת הסכם, סיום התקשרות או פגיעה בזכויות השותף, ואינו משפיע על מעמדו בהתקשרויות אחרות. אינו גורע מזכאותו הכספית לתמורה שנצברה עד למועד ההעברה.

ג חסימת מכירת נכסים חד-צדדית

שום שותף אינו רשאי למכור, להעביר או לממש חד-צדדית מותג, פרויקט, דומיין או נכס אחר של הארגון, ללא אישור מוקדם בכתב מהמטה.

ד סמכות חתימה ומרשם האצלות

הסמכות הסופית לחייב את הארגון חוזית נתונה בלעדית למנכ"ל התאגיד/האחזקות, הרשאי להאציל בכתב סמכויות אישור ספציפיות לנושאי משרה נקובים, ברישום במרשם האצלות פנימי. שום שותף אינו רשאי להסתמך על סמכות נחזית של נושא משרה מעבר למאושר בכתב במרשם.

ה שיפוי הדדי

כל צד מגן על הצד האחר מפני נזק שייגרם לו מתביעת צד שלישי, במידה שהנזק נגרם באשמת הצד הראשון: כל צד ישפה ויגן על משנהו מפני תביעות, הפסדים והוצאות סבירות הנובעים מרשלנות או זדון של הצד המשפה, משימוש השותף בחומרי צד שלישי מפרים או בלתי מורשים בתוצרי עבודתו, או מהפרה מהותית של ההסכם על ידו — במידה שהתביעה נגרמה במעשיו או במחדליו. חובה זו חלה אחיד על כל קבוצות ההפעלה.

ו הגבלת אחריות

הפניות

סעיף 9
סעיף 10(ז)
סעיף 12(ג)
סעיף 12(ח)

אחריותו המצטברת של כל צד כלפי משנהו בגין הפרת הסכם זה לא תעלה על סך חלוקת הרווחים ששולם או עומד לתשלום לשותף בכלל מסמכי ההתקשרות הנפרדים שלו ב-12 החודשים שקדמו לתביעה (מצטבר על פני כל ההתקשרויות המקבילות). התקרה הדדית. היא אינה חלה — והאחריות נותרת מלאה וללא תקרה — על: (1) הפרות סודיות, אי-שידול, אי-חשיפת מתודולוגיה או המחאת קניין רוחני (כולל רשלנות אבטחתית המהווה הפרת סעיף 9 לפי סעיף 10(ז)); (2) תביעות מרמה או זדון; (3) תביעות הארגון בגין נטישה ללא חפיפה (סעיף 12(ג)) או הפרת רצועת זמן (סעיף 12(ח)); (4) נזק מהותי מרשלנות או התנהלות בלתי הולמת של השותף — מול לקוח חיצוני, במותג פנימי, או בכל הקשר אחר — בלי קשר להיקף רווחיו שנצברו עד אז. חריגים אלה מוגבלים לקטגוריות שלעיל בלבד ואינם מבטלים את התקרה לכל תביעה אחרת.

ז כוח עליון

הפניות

סעיף 12(ח)

אף צד לא יישא באחריות לעיכוב או אי-ביצוע הנובעים מנסיבות מעבר לשליטתו הסבירה — אסון טבע, מלחמה, מגפה, פעולה שלטונית או כשל תשתיתי רחב שאינו ברשלנותו — ובלבד שמסר הודעה מיידית בכתב ושב לפעול בהקדם. אינו פוטר מחובות הסודיות, אי-השידול או הקניין הרוחני, השורדות בכל מקרה. עיכוב מוצדק לפיו אינו מהווה הפרת רצועת זמן (סעיף 12(ח)).

נוסח מלא

סיום ההתקשרות — פירוק התקשרות שותפית

א אופי הסיום

סיום ההתקשרות לפי הסכם זה הוא פירוק או יציאה מהתקשרות שותפית-מסחרית בין גורמים כלכליים עצמאיים — במפורש לא פיטורים, התפטרות או סיום יחסי עובד-מעביד, שאינם מתקיימים בין הצדדים (סעיף 2).

הפניות
סעיף 2

ב סיום ללא עילה — הודעה מוקדמת מדורגת

כל צד רשאי לסיים הסכם זה ללא עילה, בהודעה מוקדמת בכתב שמניינה נקבע לפי שכבתו הגבוהה ביותר של השותף בכלל מסמכי ההתקשרות הפעילים שלו: שותף ביצוע — 30 יום; מנהל צוות — 60 יום; ראש מחלקה ומעלה (כולל נאמני מלוכה, מנכ"לי קבוצות, סמנכ"לי תפעול ומנכ"לי מדינות) — 90 יום. שכבת ביניים שאינה נקובה במפורש כפופה לרצועת ההודעה של השכבה הנקובה הקרובה מתחתיה במדרג (סעיף 4(א)) — למשל, מנהל פרויקט (שכבה 2) כפוף לרצועת שכבת הביצוע (30 יום) — אלא אם נקבעה לו רצועה שונה במפורש במסמך ההתקשרות הנפרד. ההודעה נמסרת בכתב לפי סעיף 18(ב); אינה גורעת מהחובות השורדות שבסעיף 13.

הפניות
סעיף 4(א)
מסמך ההתקשרות הנפרד
סעיף 18(ב)
סעיף 13

ג חובת חפיפה והעברת ידע

במהלך תקופת ההודעה, על השותף לבצע חפיפה מסודרת והעברת ידע מלאה בכל הפרויקטים הפעילים שבטיפולו — קבצים, נתונים, סטטוסים, הרשאות ותיעוד — לגורם שיורה הארגון, ולהשלים בתום לב התחייבויות כתובות תלויות ועומדות. נטישה ללא חפיפה נאותה היא הפרה מהותית: סנקציה כלכלית רק דרך זכות הקיזוז וההשבה שבסעיף 6(יא) (לא כאמצעי מיידי חד-צדדי הקודם לקביעה כאמור), חשיפה לאחריות נזיקית מלאה בגין אובדן לקוחות או פגיעה בנכסי הארגון, ועילה לתוצאות הפרה מהותית לפי סעיף 12(ז)(1)(ג) — לרבות סיום לאלתר, בכפוף לתקופת הריפוי הנקובה שם.

הפניות
סעיף 6
סעיף 12(ז)

ד מועדי תשלום בתקופת ההודעה ולאחריה

חלוקת רווחים שוטפת שנצברה וטרם שולמה ממשיכה להיות מסולקת אוטומטית במחזור החודשי הרגיל (סעיף 6(ז)) — גם בתקופת ההודעה וגם לאחר הסיום, ביחס לסכומים שנצברו לפני הסיום, בכפוף למכניקת הצבירה שבסעיף 13(ב).

הפניות
סעיף 6(ז)
סעיף 13(ב)

הפניות

ה העדר זכאות מעבר לרווחים שנצברו

מכיוון שהשותף אינו מזרים לארגון הון או השקעה כתנאי כניסה ואינו מחזיק זיקה הונית — אין לו כל תביעה ל"השבת קרן": אין הון מושקע להשבה. זכאותו היחידה בעת עזיבה היא לחלוקת הרווחים שנצברה כדין עד מועד הסיום (מחושבת לפי סעיף 13(ב), מסולקת לפי סעיפים 6(ז) ו-12(ד), ובכפוף לזכויות הקיזוז שבסעיף 6(יא)). השותף אינו נושא בהפסד אישי מעבר לעלות ההזדמנות של רווחים שטרם נצברו, ולעולם אינו חב אישית בגין ביצועים שליליים, העדר רווחיות או הפסד של פרויקט או מותג.

סעיף 13(ב)
סעיף 6

ו מחווה שבשיקול דעת לאחר עזיבה

סיים שיבוצו של שותף בפרויקט שטרם הפיק רווח בר-חלוקה, אין לו חלוקת רווחים בגינו למועד העזיבה. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להכיר ולשלם לשותף שעזב חלק מרווח שיופק מאוחר יותר מאותו פרויקט, המיוחס לתרומתו. זו מחוות רצון טוב בלבד — אינה מקימה זכאות מחייבת, הון, בעלות או זיקה קניינית, ואינה מקנה תביעה אם הארגון יימנע ממנה.

ז סיום בעילה

הארגון — ורק הארגון — רשאי לסיים הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב וללא תקופת ההודעה המדורגת, מקום שהשותף: (א) הפר את סעיף 9 (סודיות, אי-שידול או אי-חשיפת מתודולוגיה) או את חובות המחאת הקניין הרוחני שבסעיף 8; (ב) ביצע חבלה, זיוף נתונים, מרמה או הדלפה מהסוג המפעיל את ניתוק הגישה שבסעיף 9(ד); או (ג) לא ריפא הפרה מהותית — לרבות ליקוי איכות/ביצועים מהותי (סעיף 7(ה)) או נטישה ללא חפיפה (סעיף-קטן ג' לעיל) — בתוך תקופת הריפוי שנקבעה לפי סעיף 7(ה), או, באין תקופה נקובה, תוך תקופת ריפוי סבירה שצוינה בהודעת הארגון. ניתוק הגישה המיידי (סעיף 9(ד)) הוא מענה אבטחתי נבדל שאינו מסיים את ההסכם כשלעצמו; מקום שאותה התנהגות מהווה גם עילה לפי סעיף זה, רשאי הארגון לסיים את ההסכם לאלתר בנפרד ובנוסף. סיום בעילה אינו פוטר את הארגון מתשלום חלוקת רווחים שנצברה כדין עד מועד הסיום (סעיף 13(ב), בכפוף לקיזוז לפי סעיף 6(יא)), ואינו גורע מזכות הארגון לפיצויים מוסכמים או ממשיים לפי סעיף 9(ח) בגין ההפרה שביסוד הסיום.

הפניות
סעיף 9
סעיף 8
סעיף 9(ד)
סעיף 7(ה)

ח הפרת רצועת זמן

עיכוב בלתי מודע מראש, אי-זמינות או אי-עמידה בהתחייבות כתובה ותחומה בזמן (סעיף 5(ז)) מהווה הפרה חוזית, מכל קבוצת הפעלה, ועשויה לגרור סנקציות כלכליות לפי זכות הקיזוז וההשבה (סעיף 6(יא)) וחשיפה לאחריות נזיקית — בנפרד ובנוסף לכל תוצאה לפי סעיפים-קטנים ב' או ז' לעיל.

הפניות
סעיף 5(ז)
סעיף 6

הפניות
סעיף 13(ב)
סעיף 6

ט פטירה או אובדן כושר של שותף יחיד

נפטר השותף היחיד, או קבע רופא מוסמך אובדן כושר קבוע השולל את יכולתו לבצע שירותים — ההסכם וכלל מסמכי ההתקשרות הפעילים מסתיימים אוטומטית ממועד הפטירה או הקביעה, ללא תקופת ההודעה המדורגת. חלוקת רווחים שנצברה כדין עד אותו מועד (מחושבת לפי סעיף 13(ב)) תשולם לעיזבון, לנציגו החוקי או לזכאי לפי דיני הירושה, כנגד אסמכתאות (צו קיום צוואה, צו ירושה או מקבילתם), ובכפוף לקיזוז לפי סעיף 6(יא). חובות הסודיות (9(א)), אי-חשיפת המתודולוגיה (9(ג)) והמחאת הקניין הרוחני (8) שורדות ומחייבות את העיזבון או הנציג ביחס למידע סודי או תוצרי עבודה שבחזקתם, כפי שהיו שורדות בסיום מרצון. אין בכך כדי להקנות ליורש או לנציג זכות להמשיך בביצוע השירותים או לרשת את תפקיד השותף; המשך כאמור טעון הסכם חדש שייחתם בנפרד.

נוסח מלא

חובות לאחר סיום

א הוראות שורדות

ההתחייבויות הבאות ממשיכות לחול ללא הגבלת זמן (או לתקופות הנקובות בהן) גם אחרי סיום ההתקשרות: סודיות (9(א)); אי-שידול (9(ב)); אי-חשיפת מתודולוגיה כולל איסור הייצוא המוחלט (9(ג)-(ג1)); ההבחנה בין המותר לאסור לאחר עזיבה (9(ג2)); הפיצויים המוסכמים והפרדתם (9(ח)-(ט)); חובות המחאת הקניין הרוחני, כולל הכלל ההרמטי בדבר לקוחות ורשת הארגון (8); יישוב הסכסוכים והדין החל (15); זכות הקיזוז וההשבה (6(יא)); וכל תמורה שנצברה וטרם שולמה (6).

ב תוצרים סופיים בלבד; חלוקה בסיום באמצע פרויקט

הפניות

סעיף 8

סעיף 6(ג)

בסיום, השותף זכאי אך ורק לתמורה שכבר נצברה ועומדת לתשלום — לא לגישה נמשכת למודלים, לאסטרטגיה או למתודולוגיה (סעיף 8(טז)). ל"רווחים שנצברו" באותו מקרה שלוש משמעויות: (1) עבודה שהושלמה וחויבה ללקוח (או הוכרה כהכנסה במותג פנימי) לפני הסיום — משולמת במלואה, לפי החישוב הרגיל בסעיף 6(ג); (2) עבודה שבוצעה אך טרם חויבה — משולם חלק יחסי, לפי הערכת המטה בתום לב, לאחר שתחויב בפועל; (3) עבודה שטרם בוצעה במועד הסיום — אינה מזכה בשום חלוקת רווחים, גם אם הושלמה אחר כך על ידי מישהו אחר.

ג השבת חומרים וגישה

הפניות

סעיף 9(ד)

עם הסיום, על השותף להשיב או להשמיד לאלתר כל מידע סודי וחומר של הארגון שברשותו; הרשאות הגישה שלו ל-Neuron OS מבוטלות — מבלי לגרוע ממנגנון ניתוק הגישה המיידי שבסעיף 9(ד), אם כבר הופעל קודם לכן.

חלק

06

אחריות, דין חל וממשל

אחריות רגולטורית ומיסויית, יישוב סכסוכים ודין חל, תחולה בינלאומית, תיקונים והוראות כלליות.

14. אחריות רגולטורית ומיסויית של השותף · 15. יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט · 16. תחולה בינלאומית ונספח מדינה · 17. תיקונים וטיפול בחריגים · 18. הוראות כלליות



©2026 LOS GARDIOS GROUP

נוסח מלא

אחריות רגולטורית ומיסויית של השותף

א אחריות בלעדית של השותף

השותף אחראי באופן בלעדי ומלא ל: (1) מיסויו במדינתו, לרבות רישום, דיווח ותשלום בכל מדינה שבה הוא תושב מס או חב במס; (2) עמידה ברגולציה המקומית החלה עליו; (3) עמידה בדיני העבודה וההתקשרות הקבלנית המקומיים החלים עליו; ו-(4) הוצאת חשבוניות כדין לפי הדין המקומי שלו. הארגון אינו נושא בכל אחריות משפטית לציות המקומי של השותף. השותף ימציא, לפי דרישה, כל אישור תושבות מס, טופס פטור אמנה או תיעוד מקביל הנדרש לארגון לצורך עמידה בחובות ניכוי במקור; בהעדר תיעוד תקף, רשאי הארגון לנכות במקור בשיעורים הסטטוטוריים החלים.

ב ייעוץ מקומי — רשות, לא תנאי

השותף רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבל ייעוץ מקצועי מקומי (משפטי, מיסויי וחשבונאי) בטרם ההתקשרות ובמהלכה; קבלת ייעוץ כאמור אינה תנאי כניסה להסכם זה ואינה תנאי להמשך תוקפו.

ג חלון התארגנות

לשותף מוקנה חלון התארגנות של עד שלושים (30) ימים ממועד תחילת עבודתו בפועל להשלמת רישומיו והסדרי הציות המקומיים שלו (לרבות הקמת ישות מחייבת לצורכי הוצאת חשבוניות). אין בחלון זה כדי לדחות או לגרוע מחובות הסודיות, הקניין הרוחני והאבטחה של השותף, החלות מן היום הראשון.

נוסח מלא

יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

א. שלב יישוב פנימי מקדים (רשות). בהסכמה הדדית בכתב בלבד, רשאים הצדדים לפנות תחילה ליישוב פנימי-חסוי וולונטרי לפני הבוררות. כל צד רשאי לפרוש בכל עת; הסכם פשרה חתום מחייב כחוזה, אחרת עובר הסכסוך לבוררות. **ב. בוררות מקצועית חיצונית חסויה.** מחלוקות שלא יושבו מוכרעות סופית ובאופן מחייב בבוררות יחידה, חסויה ובדלתיים סגורות, בפני בורר ניטרלי ובלתי תלוי המוסכם על הצדדים. באין הסכמה תוך 30 יום — ימונה בורר על ידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית. הליכים הנדרשים בבית משפט לצורך אכיפה או סעד דחוף בלבד יתנהלו, ככל שהדין מתיר, תוך שמירה מרבית על החיסיון. **ג. סמכות שיפוט ייחודית.** הליכים שאינם כפופים לבוררות — לרבות אכיפת פסק בוררות או סעד דחוף — נתונים לסמכות הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד; ויתור מפורש על כל סמכות שיפוט זרה. **ד. הדין החל.** על ההסכם, פרשנותו וכל סכסוך בקשר אליו חל דין מדינת ישראל בלבד — במקביל לחובות הציות העצמאיות של השותף לפי דיני מדינתו (מס, דיווח, בנקאות; סעיפים 6(ב), 14, נספח ג'). **ה. שרידות מקום שדין קוגנטי מחייב פורום אחר.** דין קוגנטי מקומי שאינו ניתן להתניה, ומחייב פורום אחר לסוג תביעה ספציפי — גובר לגבי אותה תביעה בלבד; כל יתר ההוראות ממשיכות לחול במלואן.

נוסח מלא

תחולה בינלאומית ונספח מדינה

א. תחולה בינלאומית ונספח מדינה. אם מדינת השותף שונה מבירת המחדל (ישראל), ההתאמות הנדרשות לפי דיני אותה מדינה — פרטי תשלום, בנקאות ומכניקת העברה בין-לאומית — מוסדרות בנספח מדינה נפרד (נספח ג') הנחתם עבורו. נספח זה משלים את גוף ההסכם ואינו משנה, גורע או עוקף אותו: הוא אינו עוסק בתושבות מס, במיסוי עקיף או בדרישות הגנת מידע מקומיות — אלה נותרים באחריותו הבלעדית של השותף לפי סעיף 14 — ואינו גורע ממנגנון יישוב הסכסוכים והדין החל שבסעיף 15. באין נספח חתום, ברירת המחדל מניחה שותף עצמאי שבסיסו בישראל. **ב. תוכן נספח המדינה.** נספח ג' הנחתם לכל שותף עוסק אך ורק במדינת השותף ובמכניקת הבנקאות והתשלומים הנדרשת לביצוע התשלום לשותף בפועל, לרבות פרטי חשבון הבנק, SWIFT/IBAN ובנק מתווך, ככל שרלוונטי להעברה חוצת-גבולות. הארגון והשותף הם שני גורמים משפטיים-כלכליים נפרדים, והתשלום לשותף מתבצע כנגד חשבונית מכל מדינה שהיא; נספח ג' אינו עוסק בתושבות המס של השותף, בהגנות קוגנטיות מקומיות, בדרישות הגנת מידע מקומיות או בטיפול במס עקיף (מע"מ, חיוב הפוך או מקבילותיהם) — כל אלה נתונים לאחריותו הבלעדית והמלאה של השותף מכוח סעיף 14, ואין בהיעדרם מנספח ג' כדי לגרוע מאחריות זו. **ג. ברירת מחדל.** כל עוד לא נחתם נספח ג' עבור השותף, בסיס ברירת המחדל של הסכם זה מניח שותף עצמאי שבסיסו בישראל, ואין באי-חתימת הנספח כדי לגרוע מחובות השותף לפי סעיף 14. **ד. אין עקיפה של סעיף 15.** נספח המדינה משלים ואינו מחליף את מנגנון יישוב הסכסוכים, הדין החל וסמכות השיפוט שבסעיף 15, אלא במידה המוערית שדין קוגנטי מחייב ביחס לסוג תביעה ספציפי לפי סעיף 15(ה).

נוסח מלא

תיקונים וטיפול בחריגים

א. דרישת כתב. שום תיקון, שינוי או חריגה מהסכם זה אינם תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו בידי שני הצדדים; שינויים בעל פה בטלים לפי סעיף 5(ז). אין באמור כדי לגרוע מזכות הארגון לעדכן את מדריך השותף מעת לעת, בהודעה מוקדמת ובכתב, כאמור בסעיף 2.3 להסכם השותפות, ובכפוף למגבלות הקבועות בו. **ב. תיקוני נספחים ומסמכי התקשרות.** תיקונים לנספח ג׳ או ד׳ כפופים לאותה דרישת כתב, בלי חתימה מחודשת על הסכם המסגרת ובלי לשנות את הוראותיו. עדכון מסמך ההתקשרות הנפרד נעשה ישירות בין הצדדים לאותה התקשרות. **ג. הסלמת סתירות מול פרוטוקול המקור.** כל סתירה נחזית בין ההסכם לפרוטוקול המקור (1(יח)) מוכרעת ברמת בעלי הארגון או מנכ״ל התאגיד בלבד. **ד. הצלבה מול מרשם ההאצלות.** כל אישור מואצל המופעל לתיקון (11(ד)) נבדק מול מרשם ההאצלות הפנימי לפני שהתיקון נחשב מאושר.

נוסח מלא

הוראות כלליות

א. ההסכם הממצה. הסכם זה, יחד עם נספחיו החתומים (נספח ג' ונספח ד', לפי העניין), מהווה את מלוא ההסכמה בין הצדדים בעניינו, ומחליף כל הבנה, דיון או הסכם קודמים או מקבילים, בכתב או בעל פה, בעניין זה. מסמך ההתקשרות הנפרד, ככל שנחתם ביחס להתקשרות ספציפית כלשהי, הוא מסמך חיצוני להסכם זה כאמור בסעיף 1(ו), ואינו נכלל בהסכמה הממצה שבסעיף-קטן זה ואינו נספח מנספחיו; תוצאותיו המשפטיות לפי הסכם זה קמות מכוח הוראות הסכם זה עצמו, ולא מכוח הכללתו של אותו מסמך בהסכמה הממצה. **ב. הודעות — כתובת ברירת מחדל סטטית.** כל הודעה בכתב הנדרשת או המותרת לפי הסכם זה (לרבות הודעת סיום לפי סעיף 12(ב), גילוי ניגוד עניינים לפי סעיף 4(ז) והודעת אירוע אבטחה לפי סעיף 10(ב)) תימסר, כברירת מחדל וללא צורך בקביעה נפרדת, לכתובת ולדוא"ל הנקובים בעמוד הפתיחה של הסכם זה, באמצעות דוא"ל עם אישור קבלה, שליח או דואר רשום, אלא אם צד מסר בכתב לצד האחר כתובת עדכנית אחרת. הודעה תיחשב כנמסרה עם אישור הקבלה, או, בדוא"ל, עם השיגור — בהעדר הודעת כשל מסירה בתוך עשרים וארבע (24) שעות. **ג. המחאה; חליפים.** למעט מיקור-משנה של ביצוע השירותים בפועל, המוסדר בתנאיו הספציפיים והממצים בסעיף 2(ב) לעיל, השותף אינו רשאי להמחות, להאציל או לבצע במיקור משנה הסכם זה או זכות או חובה לפיו ללא הסכמת הארגון מראש ובכתב, שתינתן או תיאסר לפי שיקול דעת הארגון; המחאה בניגוד לסעיף זה בטלה. הארגון רשאי להמחות הסכם זה, כולו או חלקו, לישות חליפה במסגרת מיזוג, ארגון מחדש או מכירת עיקר הפעילות הרלוונטית, בהודעה בכתב לשותף. בכפוף לאמור, הסכם זה מחייב ומזכה את חליפיהם ונמחיהם המורשים של הצדדים. **ד. העדר ויתור.** הימנעות או שיהוי של צד במימוש זכות לפי הסכם זה אינם ויתור עליה, ומימוש חלקי או חד-פעמי של זכות אינו שולל כל מימוש אחר או נוסף שלה או של זכות אחרת. ויתור תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם בידי הצד המוותר, וויתור במקרה אחד אינו ויתור במקרה אחר או עתידי. **ה. עותקים; חתימה אלקטרונית.** הסכם זה וכל נספח ניתנים לחתימה בעותקים, שכל אחד מהם ייחשב מקור וכולם יחד מסמך אחד. חתימות המועברות אלקטרונית (לרבות PDF סרוק ופלטפורמות חתימה אלקטרונית מוכרות) תקפות ומחייבות כחתימות מקור בדיו. **ו. הפרדה כללית.** ככל שהוראה מהוראות הסכם זה, שאינה מוסדרת במנגנון ההפרדה הייעודי שבסעיף 9(ט), תימצא בטלה או בלתי אכיפה — יתר ההוראות יעמדו בתוקפן המלא, וההוראה הבטלה או הבלתי אכיפה תתוקן במידה המזערית הנדרשת להפיכתה לאכיפה תוך שימור תכליתה המקורית.